



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. MAULIDI AL IZHAQ BIN UMAR FARUK;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/24 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Basorok, Desa Lantek Timor, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025;

Terdakwa dahulu didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Taufan Sucahyono, S.H., dan Dilliana Candra Sari, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "POSBAKUM ADIN", berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 04 Bangkalan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 12 Maret 2025, sekarang Terdakwa didampingi oleh **Risang Bima Wijaya,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Yudha Budiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Rumah Advokasi Rakyat (RAR) yang beralamat di Perum Griya Abadi blok AN. Nomor 1 s/d 3 Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 April 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Nomor 37/SK/2025/PN Bkl tanggal 09 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. MAULIDI AL IZHAQ Bin UMAR FARUK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair **Pasal 340 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. MAULIDI AL IZHAQ Bin UMAR FARUK** dengan pidana "**MATI**";
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (Satu) unit HP VIVO Y12s warna biru kehitaman dengan nomor 081268204056 serta nomor imei 1 865451057336470 dan imei 2 865451057336462.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tanpa nopol noka MH1JM3135LK784701 nosin JM31E3779665 dan terdapat bercak darah pada kempol sebelah kiri dari seseorang yang bernama MUSTOPA.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JANUL MUSDOPI (SELAKU ORANG TUA KORBAN EEN JUMIANTI)

- Sebuah gagang senjata tajam terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali rafia warna hitam dan terdapat bercak darah.
- Sebuah korek api gas warna biru.
- Sepotong sweater warna hijau kombinasi putih bekas terbakar.

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepotong pakaian dalam Buste Houder (BH) warna pink bekas terbakar milik korban EEN JUMIANTI.
- Sepotong celana panjang jeans warna biru merk LEE COOPER.
- Sepotong celana pendek warna biru merk QUICKSILVER.
- Sebilah senjata tajam jenis calok terbuat dari besi warna putih tanpa gagang dengan selontong terbuat dari paralon di cat warna keemasan.
- Sebuah helm merk INK warna merah muda.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) unit HP Realme C55 warna hitam dengan nomor 085954745979 serta nomor imei 1 863218061836593 dan imei 2 863218061836585.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) keping CD-RW berisikan beberapa rekaman CCTV di Indomaret Ds. Dumajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan biaya perkara di bebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tidak obyektif karena tidak mencantumkan hal-hal yang meringankan Terdakwa;
3. Bahwa tuntutan hukuman mati akan menimbulkan disparitas keadilan terhadap masyarakat Kabupaten Bangkalan dan terhadap diri Terdakwa karena tuntutan hukuman mati tersebut diberikan tanpa dasar yang obyektif yaitu fakta persidangan, melainkan didasarkan pada tekanan eksternal;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa Korban adalah murni perbuatan pidana yang diancam dengan Pasal 338 KUHP;
5. Bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa :
 - 1) Terdakwa adalah warga negara yang sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan hukum;
 - 2) Terdakwa sopan dipersidangan;
 - 3) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - 4) Terdakwa kooperatif pada saat/selama proses penyidikan (dengan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian), penuntutan dan persidangan;
 - 5) Terdakwa melalui keluarganya telah meminta maaf kepada keluarga Korban;

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



- 6) Terdakwa melalui keluarganya telah mengadakan acara doa dan tahlil bersama demi mendoakan korban;
- 7) Terdakwa masih berusia muda yaitu 21 tahun saat pidana dilakukan, sehingga harus diberikan prioritas untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri;

Sehingga kemudian, berdasarkan alasan-alasan baik fakta dan alasan hukum di atas, dengan ini Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. MAULIDI AL ISHAQ Bin UMAR FARUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa MOH. MAULIDI AL ISHAQ Bin UMAR FARUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP;
3. Menyatakan memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada terdakwa MOH. MAULIDI AL ISHAQ Bin UMAR FARUK;
4. membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU, jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku Tim Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa MOH. MAULIDI AL ISHAQ Bin UMAR FARUK;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak segala argmentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa MOH. MAULIDI AL-IZHAQ Bin UMAR FARUK dalam Nota Pembelaan tersebut;



2. Menolak permohonan Penasihat Hukum maupun Terdakwa MOH. MAULIDI AL-IZHAQ Bin UMAR FARUK dalam pembelaan untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum atas diri Terdakwa MOH. MAULIDI AL-IZHAQ Bin UMAR FARUK;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum bertetap pada Pembelaannya dengan penggarisbawahan jika benar-benar tidak ada unsur perencanaan dari Terdakwa karena tidak ada saksi-saksi yang benar-benar melihat perbuatan Terdakwa, dan menurut print-out chat whatsapp, yang mengajak ke tukang pijit adalah korban, dan bukan Terdakwa. Begitu pula, dalam perkara Terdakwa ini, tidak ada keadilan terkait pidana serupa di Bangkapan dengan memberikan contoh terhadap perkara a.n SONI SAFAAT Bin TASNIM (Perkara Nomor: 179/Pid.B/2023/PN Bkl) yang perkaranya sejenis dan hampir serupa dengan perkara *a quo*, namun SONI SAFAAT Bin TASNIM tersebut dituntut dengan 15 (lima belas tahun penjara), dan kemudian dihukum dengan 12 (dua belas) tahun penjara);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MOH. MAULIDI AL IZHAQ Bin UMAR FARUK** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekita pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di sebelah Timur tempat bekas pemotongan kayu yang beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Een Jumianti**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 20.55 wib korban Een Jumianti menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp, yang mana korban Een Jumianti berencana ingin bertemu dengan Terdakwa, dikarenakan saat itu Terdakwa masih ada kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), sehingga Terdakwa tidak bisa bertemu dengan korban Een Jumianti tersebut.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke cafe "kandang kopi" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang mana sebelum berangkat Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis calok dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih dengan nopol L-2651-FD milik Terdakwa. Yang mana Terdakwa tiba di cafe tersebut sekitar pukul 18.30 wib dan nongkrong di tempat tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 22.45 wib, Terdakwa menuju ke kosan daerah Kelurahan Pejagan yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya untuk menginap selama 1 (satu) hari, namun dikarenakan saat itu penjaga kos tidak ada di tempat, sehingga Terdakwa tidak jadi menginap di tempat tersebut, yang mana Terdakwa di alihkan oleh pemilik kos ke kosan lain di daerah Jl. Singosastro Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan untuk bermalam di tempat tersebut.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekitar pukul 00.01 wib Terdakwa memberi kabar kepada korban Een Jumianti dengan cara mengirimkan / membagikan lokasi melalui pesan Whatsapp, kemudian sekitar pukul 01.00 wib korban Een Jumianti datang ke kosan Jl. Singosastro Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan untuk bertemu dan menginap bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 02.14 wib Terdakwa dengan korban Een Jumianti melakukan hubungan badan di kosan tersebut.
- Setelah itu pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mengajak korban Een Jumianti untuk berpindah kosan di daerah Kelurahan Pejagan yang Terdakwa pesan sebelumnya. Sehingga Terdakwa dan korban Een Jumianti meninggalkan kosan Jl. Singosastro Kelurahan Kraton menuju ke kosan daerah Kelurahan Pejagan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di kosan tersebut, Terdakwa meletakkan sepeda motor milik Terdakwa di dalam kosan. Selanjutnya Terdakwa dan korban Een Jumianti pergi keluar mencari makanan ringan / cemilan ke alun-alun bangkalan dengan menggunakan sepeda motor milik korban Een Jumianti tersebut.
- Sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa dan korban Een Jumianti kembali / tiba di kosan Kelurahan Pejagan tersebut untuk makan cemilan yang dibeli tersebut, saat itu korban Een Jumianti menanyakan kepada Terdakwa **"nanti mau berangkat jam berapa?"** lalu Terdakwa jawab **"kalau mau berangkat sore lebih awal, pijatnya insyallah habis maghrib, kalau berangkat habis maghrib palingan dipijat isyak"** lalu korban Een Jumianti bertanya

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“perkiraan pijatnya berapa jam?” lalu Terdakwa menjawab “kurang paham, intinya kalau sudah pijat langsung pulang” kemudian korban Een Jumianti menjawab “yasudah berangkat habis maghrib saja, soalnya sore mau masuk kerja dulu, nanti mau pamit”, lalu Terdakwa bertanya “terus kamu mau bilang pamit gimana?” lalu korban Een Jumianti menjawab “bilang saja ada perlu”, kemudian Terdakwa berkata “yasudah terserah kamu”. Setelah selesai sarapan, Terdakwa dan korban Een Jumianti melakukan hubungan badan di kosan tersebut selama 4 menit. Setelah selesai melakukan hubungan badan, sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa meminta korban Een Jumianti melakukan transfer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke pemilik kosan perihal kekurangan pembayaran dari kosan tersebut. Setelah itu korban Een Jumianti tertidur, sedangkan Terdakwa masih main game hingga sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa tertidur disebelah Een Jumianti tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa dibangunkan oleh korban Een Jumianti, yang pada saat itu korban Een Jumianti berpamitan kepada Terdakwa untuk berangkat kerja di cafe depan Bangkalan Plaza yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma tersebut, setelah korban Een Jumianti berangkat, Terdakwa tiduran kembali di kosan tersebut.
- Setelah itu sekitar pukul 17.26 wib korban Een Jumianti menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp menanyakan kepada Terdakwa perihal jadi tidaknya pergi ke tukang pijat tersebut “gimana yang, pergi sekarang ta”, lalu Terdakwa membalas “yah ayok”, sehingga korban Een Jumianti pulang dari cafe tersebut ke kosan menemui terdakwa.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 wib korban Een Jumianti tiba di kosan dan menjemput terdakwa, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.03 wib Terdakwa dan korban Een Jumianti berangkat dari kosan tersebut ke rumah seorang perempuan (tukang pijat) yang beralamat di Ds. Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan tersebut, melewati (Jl Raya Bancaran - Jl. Skep Bancaran - Jl. Raya Pemuda kaffa - Jl. Raya Tangkel ke timur - Jl. Raya Tanah merah - Jl. Raya Ds. Banjar Galis). Yang mana sebelum berangkat Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis calok yang sebelumnya berada di dalam lemari kosan untuk Terdakwa bawa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu tanpa Nopol milik korban Een Jumianti.
- Kemudian pada saat perjalanan melewati Pasar Patemon, Terdakwa berkata kepada Een Jumianti “kamu tidak pakai kerudung, gak malu tah ke



tukang pijatnya kalau sampai kerumah tukang pijatnya, gak mau pakai masker?" lalu korban Een Jumianti menjawab "gak punya masker", kemudian Terdakwa berkata "yasudah beli saja" lalu Een Jumianti bertanya "mau beli dimana?" lalu Terdakwa menjawab "yasudah cari indomaret". Tidak jauh dari timur pasar patemon tersebut, terdapat Indomaret (sebelah utara jalan) sehingga Terdakwa memberhentikan laju kendaraan, yang mana Terdakwa menunggu di luar/halaman parkir indomaret tersebut, sedangkan korban Een Jumianti masuk ke dalam indomaret untuk membeli masker tersebut. Setelah selesai membeli masker, Terdakwa dan korban Een Jumianti menggunakan masker yang dibeli tersebut dan melanjutkan perjalanan.

- Pada saat dalam perjalanan di Jl. Raya Tanah merah pertigaan Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah ke arah Desa Banjar Kecamatan Galis, korban Een Jumianti bertanya kepada Terdakwa "gimana nanti pas pijat? Gak bakalan banyak orang tah" lalu Terdakwa menjawab "gak bakalan, kalau nanti malu, pijat dalam rumahnya, nanti aku bilangin ke tuan rumahnya", Kemudian korban Een Jumianti kembali bertanya "gak bakalan sakit?" lalu Terdakwa menjawab "gak bakalan sakit, mungkin", Kemudian korban Een Jumianti berkata "bohong kah, wong ini gugurin kandungan masak gak sakit, nanti malah berujung mati gimana?" lalu Terdakwa menjawab "ya enggak yang, soalnya ini bertahap, gak mungkin langsung keluar, paling sampai 4 kali sampai 5 kali pijat", Kemudian korban Een Jumianti kembali bertanya "kalau semisal tidak ada efek, gagal yang gugurin gimana? Mau pakai cara apalagi?" lalu Terdakwa menjawab "coba dulu, sambil doa' siapa tahu bisa gugur", Kemudian korban Een Jumianti kembali bertanya "gimana kalau gagal gugurinnya? Nanti malah kamu gak tanggung jawab, nanti kamu malah lari" lalu Terdakwa menjawab "aku bakalan tanggung jawab, kita sama-sama usaha", Kemudian korban Een Jumianti berkata "allah... kamu dari awal kayak santai-santai saja", lalu Terdakwa menjawab "bukan saya santai, saya sudah berusaha beli obat, sudah berusaha cari solusi", Kemudian korban Een Jumianti berkata "tapi kalau kamu di chat kayak menghilang, menghindar, jarang ngabarin, aku kan jadi takut" lalu Terdakwa menjawab "bukan saya mau lari, ataupun santai, aku juga bingung pikiran cari solusi buat ngatasi masalah ini, kebetulan saya lagi sibuk, lagi PPL, tugas Pilkada", Kemudian korban Een Jumianti berkata "setidaknya ngasih tau kalau lagi sibuk, kamu keseringan kalau di chat ngilang, off, dan lama balas. Awas



saja kalau kamu tidak tanggung jawab, kalau tidak berhasil gugur in kandungan ini, aku bakalan laporin kamu ke seniorku dan pihak kepolisian supaya kamu ditangkap”, Lalu Terdakwa menjawab “jangan gegabah mengambil keputusan yang, sama-sama cari solusi, jangan langsung laporin gitu”, Kemudian korban Een Jumianti berkata “biarin kalau kamu menghilang, aku tak ajak seniorku buat demoin kampusmu biar karirmu jelek”, lalu Terdakwa menjawab “kamu tidak mengertiin aku yang sudah berjuang untuk berusaha ngikutin kemauan kamu untuk gugur in” dengan nada emosi dan tinggi. Kemudian korban Een Jumianti masih kembali berkata “kamu juga gak mikirin kondisiku, perutku semakin membesar, banyak teman seniorku yang sudah curiga, apalagi aku sampai muntah-muntah, sampai seniorku nanyain”. Namun pada saat itulah Terdakwa hanya diam dikarenakan sudah emosi. Sedangkan korban Een Jumianti masih tetap terus berbicara kepada Terdakwa namun Terdakwa sudah lupa apa yang dibicarakan. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung membelokkan kendaraan yang Terdakwa kendarai dengan korban Een Jumianti tersebut ke jalan setapak sebelah timur dari tempat bekas pemotongan kayu yang beralamat di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan menghentikan laju kendaraan tersebut. Selanjutnya ditempat itulah Terdakwa menghilangkan nyawa Een Jumianti tersebut.

- Bahwa cara terdakwa menghilangkan nyawa korban Een Jumianti yakni :
 - Terdakwa masuk ke jalan setapak sebelah timur dari tempat bekas pemotongan kayu (TKP) dan menghentikan laju kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna abu-abu plat Nomor AG nomor lupa yang Terdakwa kendarai dengan korban Een Jumianti tersebut, yang mana kendaraan tersebut Terdakwa parkir menghadap ke arah selatan.
 - Kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan diikuti oleh korban Een Jumianti tersebut, yang mana posisi terdakwa berada disebelah kanannya sepeda motor dan korban Een Jumianti berada di sebelah kirinya sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa dan korban Een Jumianti saling berhadap-hadapan berjarak sekitar 1 meter. Kemudian Een Jumianti sempat menanyakan kepada Terdakwa “ngapain kok berhenti disini? Gelap-gelap gini?”, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan dari korban Een Jumianti tersebut, melainkan Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis calok yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri



terdakwa, sehingga senjata tajam jenis calok berhasil Terdakwa keluarkan berada di paha sebelah kiri terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa menarik gagang senjata tajam jenis calok tersebut, sedangkan tangan kiri Terdakwa tetap memegang sarung pengaman / selotong senjata tajam tersebut, hingga senjata tajam jenis calok berhasil terlepas dari selotongnya dan Terdakwa pegang menggunakan tangan. Yang mana pada saat itu Terdakwa dan korban Een Jumianti sama-sama masih memakai helm.

- Selanjutnya Terdakwa membacokkan senjata jenis calok tersebut yang diarahkan ke arah leher-bahu sebelah kiri korban Een Jumianti tersebut sebanyak 2 kali, hingga gagang senjata tajam jenis calok tersebut terlepas dan jari telunjuk Terdakwa sedikit terluka akibat senjata tajam tersebut, dikarenakan senjata tajam jenis calok tersebut sempat mengenai helm yang dipakai oleh korban Een Jumianti tersebut. Kemudian disaat yang bersamaan helm yang digunakan oleh korban Een Jumianti dan HP yang dipegang oleh korban Een Jumianti juga sama-sama terlepas dan terjatuh di depan korban Een Jumianti.
- Selanjutnya korban Een Jumianti sempoyongan ke samping kanan dan sempat berkata kepada Terdakwa **“jangan begitu yang, aku minta maaf yang, aku minta maaf yang”** sambil berteriak meminta tolong **“tolong”**. Sambil korban Een Jumianti melarikan diri ke arah utara/jalan, namun Terdakwa langsung berlari mengejar korban Een Jumianti dan kembali membacokkan senjata tajam jenis calok yang Terdakwa pegang menggunakan tangan Terdakwa dengan cara Terdakwa ayunkan dari atas ke bawah yang diarahkan sekitar kepala - leher sebelah kiri sebanyak 1 kali, yang mana posisi Terdakwa berada di samping belakang sebelah kiri dari posisi Een Jumianti tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa kembali membacokkan senjata tajam jenis calok yang Terdakwa pegang menggunakan tangan Terdakwa dengan cara Terdakwa ayunkan dari atas ke bawah yang diarahkan ke bagian kepala korban Een Jumianti sebanyak 1 kali, pada saat itu posisi Terdakwa berada di samping kiri korban Een Jumianti, yang mana posisi korban Een Jumianti menghadap ke arah barat membungkukan badannya seperti gerakan rukuk, yang mana kedua tangannya memegang/melindungi kepala bagian belakangnya, sehingga bacokan yang Terdakwa lakukan tersebut mengenai tangan kiri dan kepalanya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dengan posisi Terdakwa dan korban Een Jumianti yang sama, Terdakwa kembali membacokkan senjata tajam jenis calok yang terdakwa pegang menggunakan tangan Terdakwa dengan cara Terdakwa ayunkan dari atas ke bawah yang diarahkan ke bagian belakang kepala/leher/bahu/ tangan kiri dan kanan dari korban Een Jumianti secara berkali-kali.
- Selanjutnya korban Een Jumianti masih sempat berusaha melarikan diri ke arah utara/jalan dan sempat berteriak 1 kali meminta tolong **"tolong.."**, lalu Terdakwa melepas sarung pengaman/selotong yang Terdakwa pegang, dan Terdakwa menarik lengan kiri Een Jumianti menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah selatan dekat dengan sepeda motor yang terparkir tersebut, hingga korban Een Jumianti dan Terdakwa sama-sama terjatuh disebelah kiri dari sepeda motor berjarak sekitar 1/2 meter dari sepeda motor yang terparkir, dengan posisi sama-sama tertidur miring/menghadap ke arah selatan, yang mana Terdakwa berada disamping kanan posisi korban Een Jumianti dan tangan kiri Terdakwa tertimpa/tertindih kepala korban Een Jumianti tersebut. Kemudian Terdakwa sedikit mengangkat badan terdakwa, lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat / mendorong keatas dagu korban Een Jumianti tersebut, lalu Terdakwa bacokkan senjata tajam jenis calok yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa tersebut 1 kali, dengan cara Terdakwa ayunkan dari atas ke bawah ke leher korban Een Jumianti tersebut.
- Selanjutnya setelah senjata tajam jenis calok tersebut masuk / berada di dalam leher korban Een Jumianti tersebut, Terdakwa menggorok leher korban Een Jumianti dengan cara menggerakkan senjata tajam jenis calok tersebut kearah depan dan belakang secara berkali-kali sambil menekan senjata tajam jenis calok kedalam, hingga terdengar suara mengorok dari korban Een Jumianti **"gehrrrr..gehrrrr"** dan sudah tidak bergerak.
- Selanjutnya Terdakwa bangun/ berdiri dan mengambil sarung pengaman/selotong yang Terdakwa lepas sebelumnya di belakang sepeda motor, dan memasukkan senjata tajam jenis calok tersebut ke dalam sarung pengamannya/selotongnya.
- Selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri korban Een Jumianti dan menyeret dengan cara menarik kaki kanan korban Een Jumianti menggunakan kedua tangan Terdakwa dan meletakkan korban Een

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Jumianti ke tempat pemotongan kayu tersebut, dengan posisi terlentang bagian kepala sebelah timur dan kaki sebelah barat.

- Selanjutnya Terdakwa mengambil helm milik korban Een Jumianti yang terjatuh sebelumnya, dan mengambil tas milik korban Een Jumianti yang berada di dashboard depan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa meletakkan helm dan tas tersebut di samping kiri dari posisi korban Een Jumianti.
- Selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motor milik korban Een Jumianti tersebut dan meletakkan senjata tajam jenis calok yang Terdakwa bawa di bawah sepeda motor. Lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor, membuka tangki sepeda motor, dan mengambil selimut yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut, dan memasukkan beberapa kali dan beberapa bagian dari selimut tersebut ke dalam tangki yang berisi bahan bakar sepeda motor dengan cara menggulung selimut tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai mengecil hingga bisa masuk ke lubang tangki tersebut, lalu saat selimut telah masuk ke dalam tangki, Terdakwa menggoyangkan sepeda motor tersebut dengan maksud supaya bahan bakar dapat membasahi selimut tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban Een Jumianti dengan membawa selimut tersebut dan meletakkan selimut dengan cara di gelar di atas sebagian tubuh Een Jumianti tersebut. Lalu Terdakwa meletakkan tas dan helm milik korban Een Jumianti yang sebelumnya Terdakwa letakkan disamping kiri korban Een Jumianti tersebut, diatas selimut / tubuh bagian dada-perut korban Een Jumianti tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motor tersebut, mengambil sarung di dalam tas milik terdakwa, yang mana pada saat itu tas Terdakwa berada di dashboard sepeda motor. Lalu Terdakwa memasukkan beberapa kali dan beberapa bagian dari sarung tersebut ke dalam tangki yang berisi bahan bakar sepeda motor dengan cara yang sama yakni menggulung sarung tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai mengecil hingga bisa masuk ke lubang tangki tersebut, lalu saat sarung telah masuk ke dalam tangki, Terdakwa menggoyangkan sepeda motor tersebut dengan maksud supaya bahan bakar dapat membasahi sarung tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri korban Een Jumianti dengan membawa sarung tersebut dan meletakkan sarung dengan cara



di gelar diatas tas dan helm yang berada di tubuh korban Een Jumianti tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa mengambil sepasang sandal slop warna hitam milik korban Een Jumianti yang terlepas saat Terdakwa membacok korban Een Jumianti tersebut di belakang sepeda motor / sebelah utara sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawanya dan meletakkan sepasang sandal slop warna hitam tersebut di atas sarung / tubuh korban Een Jumianti tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motor, dan memindahkan sepeda motor tersebut menghadap ke arah jalan keluar, lalu Terdakwa membuka celana panjang jeans yang Terdakwa gunakan dan meletakkan celana tersebut ke dalam jok sepeda motor, hingga Terdakwa hanya menggunakan celana dalam pendek yang Terdakwa gunakan tersebut. Lalu senjata tajam jenis calok beserta sarung pengaman/selotong yang sebelumnya Terdakwa letakkan dibawah tersebut, Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan di pinggang bagian depan yang ditutupi jaket hodie yang Terdakwa gunakan tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban Een Jumianti, yang mana posisi Terdakwa berada disebelah timur / diatas kepala dari posisi korban Een Jumianti, lalu Terdakwa membungkukkan badan dan membakar korban Een Jumianti menggunakan korek api gas cair warna biru milik terdakwa, dengan cara memantikkan korek api dan membakar selimut pada bagian pinggirnya yang telah dibasahi bahan bakar sebelumnya, sehingga selimut terbakar dan menjalar ke tubuh korban.
- Selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motor meninggalkan tempat tersebut dan mengendarai sepeda motor milik korban Een Jumianti keluar dari tempat pemotongan kayu tersebut dan pergi ke arah timur.
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7/1708/433.102.1/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 korban a.n Een Jumianti menderita :
 1. Jenazah seorang perempuan dengan usia dua puluh tahun, tinggi badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, warna kulit kuning langsung, rambut panjang tiga puluh empat sentimeter berwarna hitam dan lurus, kaku mayat sebagian pada kedua siku dan kedua lutut, lebam mayat tidak ada, gigi utuh dan gizi baik.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kepala, bibir, pipi, dagu, leher, punggung kanan dan kiri, anggota gerak atas kanan dan kiri serta anggota gerak bawah kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Patah tulang kepala, leher, punggung kanan dan anggota gerak atas kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Geser sendi pergelangan tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 - Luka bakar pada kepala hingga kaki derajat tiga sampai empat dengan luas tujuh puluh persen yang terjadi akibat persentuhan dengan api.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
- Luka robek pada paru kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Ditemukan janin perkiraan usia kehamilan kurang lebih dua sampai tiga bulan
4. Sebab kematian korban adalah akibat perdarahan karena robeknya pembuluh nadi (arteri) dan pembuluh balik (vena) leher, kepala, punggung kiri, disertai terputusnya tenggorokan, kerongkongan, tulang leher dan robeknya paru-paru sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MOH. MAULIDI AL IZHAQ Bin UMAR FARUK** pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekita pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 20.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di sebelah Timur tempat bekas pemotongan kayu yang beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Een Jumianti**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 20.55 wib korban Een Jumianti menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp, yang mana korban Een Jumianti berencana ingin bertemu dengan Terdakwa, dikarenakan saat itu Terdakwa masih ada kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), sehingga Terdakwa tidak bisa bertemu dengan korban Een Jumianti tersebut.

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke cafe “kandang kopi” yang beralamat di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang mana sebelum berangkat Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis calok dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih dengan nopol L-2651-FD milik Terdakwa. Yang mana Terdakwa tiba di cafe tersebut sekitar pukul 18.30 wib dan nongkrong di tempat tersebut.
- Kemudian sekitar pukul 22.45 wib, Terdakwa menuju ke kosan daerah Kelurahan Pejagan yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya untuk menginap selama 1 (satu) hari, namun dikarenakan saat itu penjaga kos tidak ada di tempat, sehingga Terdakwa tidak jadi menginap di tempat tersebut, yang mana Terdakwa di alihkan oleh pemilik kos ke kosan lain di daerah Jl. Singosastro Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan untuk bermalam di tempat tersebut.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekitar pukul 00.01 wib Terdakwa memberi kabar kepada korban Een Jumianti dengan cara mengirimkan / membagikan lokasi melalui pesan Whatsapp, kemudian sekitar pukul 01.00 wib korban Een Jumianti datang ke kosan Jl. Singosastro Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan untuk bertemu dan menginap bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 02.14 wib Terdakwa dengan korban Een Jumianti melakukan hubungan badan di kosan tersebut.
- Setelah itu pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mengajak korban Een Jumianti untuk berpindah kosan di daerah Kelurahan Pejagan yang Terdakwa pesan sebelumnya. Sehingga Terdakwa dan korban Een Jumianti meninggalkan kosan Jl. Singosastro Kelurahan Kraton menuju ke kosan daerah Kelurahan Pejagan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di kosan tersebut, Terdakwa meletakkan sepeda motor milik Terdakwa di dalam kosan. Selanjutnya Terdakwa dan korban Een Jumianti pergi keluar mencari makanan ringan / cemilan ke alun-alun bangkalan dengan menggunakan sepeda motor milik korban Een Jumianti tersebut.
- Sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa dan korban Een Jumianti kembali / tiba di kosan Kelurahan Pejagan tersebut untuk makan cemilan yang dibeli tersebut, saat itu korban Een Jumianti menanyakan kepada Terdakwa “**nanti mau berangkat jam berapa?**” lalu Terdakwa jawab “**kalau mau berangkat**

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



sore lebih awal, pijatnya insyallah habis maghrib, kalau berangkat habis maghrib palingan dipijat isyak” lalu korban Een Jumianti bertanya “perkiraan pijatnya berapa jam?” lalu Terdakwa menjawab “kurang paham, intinya kalau sudah pijat langsung pulang” kemudian korban Een Jumianti menjawab “yasudah berangkat habis maghrib saja, soalnya sore mau masuk kerja dulu, nanti mau pamit”, lalu Terdakwa bertanya “terus kamu mau bilang pamit gimana?” lalu korban Een Jumianti menjawab “bilang saja ada perlu”, kemudian Terdakwa berkata “yasudah terserah kamu”. Setelah selesai sarapan, Terdakwa dan korban Een Jumianti melakukan hubungan badan di kosan tersebut selama 4 menit. Setelah selesai melakukan hubungan badan, sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa meminta korban Een Jumianti melakukan transfer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke pemilik kosan perihal kekurangan pembayaran dari kosan tersebut. Setelah itu korban Een Jumianti tertidur, sedangkan Terdakwa masih main game hingga sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa tertidur disebelah Een Jumianti tersebut.

- Kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa dibangunkan oleh korban Een Jumianti, yang pada saat itu korban Een Jumianti berpamitan kepada Terdakwa untuk berangkat kerja di cafe depan Bangkalan Plaza yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma tersebut, setelah korban Een Jumianti berangkat, Terdakwa tiduran kembali di kosan tersebut.
- Setelah itu sekitar pukul 17.26 wib korban Een Jumianti menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp menanyakan kepada Terdakwa perihal jadi tidaknya pergi ke tukang pijat tersebut “gimana yang, pergi sekarang ta”, lalu Terdakwa membalas “yah ayok”, sehingga korban Een Jumianti pulang dari cafe tersebut ke kosan menemui terdakwa.
- Kemudian sekitar pukul 18.00 wib korban Een Jumianti tiba di kosan dan menjemput terdakwa, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 18.03 wib Terdakwa dan korban Een Jumianti berangkat dari kosan tersebut ke rumah seorang perempuan (tukang pijat) yang beralamat di Ds. Lantek Barat Kec. Galis Kab. Bangkalan tersebut, melewati (Jl Raya Bancaran - Jl. Skep Bancaran - Jl. Raya Pemuda kaffa - Jl. Raya Tangkel ke timur - Jl. Raya Tanah merah - Jl. Raya Ds. Banjar Galis). Yang mana sebelum berangkat Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis calok yang sebelumnya berada di dalam lemari kosan untuk Terdakwa bawa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu tanpa Nopol milik korban Een Jumianti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat perjalanan melewati Pasar Patemon, Terdakwa berkata kepada Een Jumianti **"kamu tidak pakai kerudung, gak malu tah ke tukang pijatnya kalau sampai kerumah tukang pijatnya, gak mau pakai masker?"** lalu korban Een Jumianti menjawab **"gak punya masker"**, kemudian Terdakwa berkata **"yasudah beli saja"** lalu Een Jumianti bertanya **"mau beli dimana?"** lalu Terdakwa menjawab **"yasudah cari indomaret"**. Tidak jauh dari timur pasar patemon tersebut, terdapat Indomaret (sebelah utara jalan) sehingga Terdakwa memberhentikan laju kendaraan, yang mana Terdakwa menunggu di luar/halaman parkir indomaret tersebut, sedangkan korban Een Jumianti masuk ke dalam indomaret untuk membeli masker tersebut. Setelah selesai membeli masker, Terdakwa dan korban Een Jumianti menggunakan masker yang dibeli tersebut dan melanjutkan perjalanan.
- Pada saat dalam perjalanan di Jl. Raya Tanah merah pertigaan Desa Petrah Kecamatan Tanah Merah ke arah Desa Banjar Kecamatan Galis, korban Een Jumianti bertanya kepada Terdakwa **"gimana nanti pas pijat? Gak bakalan banyak orang tah"** lalu Terdakwa menjawab **"gak bakalan, kalau nanti malu, pijat dalam rumahnya, nanti aku bilangin ke tuan rumahnya"**, Kemudian korban Een Jumianti kembali bertanya **"gak bakalan sakit?"** lalu Terdakwa menjawab **"gak bakalan sakit, mungkin"**, Kemudian korban Een Jumianti berkata **"bohong kah, wong ini gugurin kandungan masak gak sakit, nanti malah berujung mati gimana?"** lalu Terdakwa menjawab **"ya enggak yang, soalnya ini bertahap, gak mungkin langsung keluar, paling sampai 4 kali sampai 5 kali pijat"**, Kemudian korban Een Jumianti kembali bertanya **"kalau semisal tidak ada efek, gagal yang gugurin gimana? Mau pakai cara apalagi?"** lalu Terdakwa menjawab **"coba dulu, sambil doa' siapa tahu bisa gugur"**, Kemudian korban Een Jumianti kembali bertanya **"gimana kalau gagal gugurannya? Nanti malah kamu gak tanggung jawab, nanti kamu malah lari"** lalu Terdakwa menjawab **"aku bakalan tanggung jawab, kita sama-sama usaha"**, Kemudian korban Een Jumianti berkata **"allah... kamu dari awal kayak santai-santai saja"**, lalu Terdakwa menjawab **"bukan saya santai, saya sudah berusaha beli obat, sudah berusaha cari solusi"**, Kemudian korban Een Jumianti berkata **"tapi kalau kamu di chat kayak menghilang, menghindar, jarang ngabarin, aku kan jadi takut"** lalu Terdakwa menjawab **"bukan saya mau lari, ataupun santai, aku juga bingung pikiran cari solusi buat ngatasi masalah ini, kebetulan saya lagi sibuk, lagi PPL, tugas Pilkada"**,

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Kemudian korban Een Jumianti berkata “**setidaknya ngasih tau kalau lagi sibuk, kamu keseringan kalau di chat ngilang, off, dan lama balas. Awas saja kalau kamu tidak tanggung jawab, kalau tidak berhasil gugurin kandungan ini, aku bakalan laporin kamu ke seniorku dan pihak kepolisian supaya kamu ditangkap**”, Lalu Terdakwa menjawab “**jangan gegabah mengambil keputusan yang, sama-sama cari solusi, jangan langsung laporin gitu**”, Kemudian korban Een Jumianti berkata “**biarin kalau kamu menghilang, aku tak ajak seniorku buat demoin kampusmu biar karirmu jelek**”, lalu Terdakwa menjawab “**kamu tidak mengerti aku yang sudah berjuang untuk berusaha ngikutin kemauan kamu untuk gugurin**” dengan nada emosi dan tinggi. Kemudian korban Een Jumianti masih kembali berkata “**kamu juga gak mikirin kondisiku, perutku semakin membesar, banyak teman seniorku yang sudah curiga, apalgi aku sampai muntah-muntah, sampai seniorku nanyain**”. Namun pada saat itulah Terdakwa hanya diam dikarenakan sudah emosi. Sedangkan korban Een Jumianti masih tetap terus berbicara kepada Terdakwa namun Terdakwa sudah lupa apa yang dibicarakan. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung membelokkan kendaraan yang Terdakwa kendarai dengan korban Een Jumianti tersebut ke jalan setapak sebelah timur dari tempat bekas pemotongan kayu yang beralamat di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan menghentikan laju kendaraan tersebut. Selanjutnya ditempat itulah Terdakwa menghilangkan nyawa Een Jumianti tersebut.

- Bahwa cara terdakwa menghilangkan nyawa korban Een Jumianti yakni :
 - Terdakwa masuk ke jalan setapak sebelah timur dari tempat bekas pemotongan kayu (TKP) dan menghentikan laju kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna abu-abu plat Nomor AG nomor lupa yang Terdakwa kendarai dengan korban Een Jumianti tersebut, yang mana kendaraan tersebut Terdakwa parkir menghadap ke arah selatan.
 - Kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan diikuti oleh korban Een Jumianti tersebut, yang mana posisi terdakwa berada disebelah kanannya sepeda motor dan korban Een Jumianti berada di sebelah kirinya sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa dan korban Een Jumianti saling berhadap-hadapan berjarak sekitar 1 meter. Kemudian Een Jumianti sempat menanyakan kepada Terdakwa “**ngapain kok berhenti disini? Gelap-gelap gini?**”, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan dari korban Een Jumianti tersebut, melainkan Terdakwa langsung mengambil



senjata tajam jenis calok yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, sehingga senjata tajam jenis calok berhasil Terdakwa keluarkan berada di paha sebelah kiri terdakwa, lalu tangan kanan Terdakwa menarik gagang senjata tajam jenis calok tersebut, sedangkan tangan kiri Terdakwa tetap memegang sarung pengaman / selotong senjata tajam tersebut, hingga senjata tajam jenis calok berhasil terlepas dari selotongnya dan Terdakwa pegang menggunakan tangan. Yang mana pada saat itu Terdakwa dan korban Een Jumianti sama-sama masih memakai helm.

- Selanjutnya Terdakwa membacokkan senjata jenis calok tersebut yang diarahkan ke arah leher-bahu sebelah kiri korban Een Jumianti tersebut sebanyak 2 kali, hingga gagang senjata tajam jenis calok tersebut terlepas dan jari telunjuk Terdakwa sedikit terluka akibat senjata tajam tersebut, dikarenakan senjata tajam jenis calok tersebut sempat mengenai helm yang dipakai oleh korban Een Jumianti tersebut. Kemudian disaat yang bersamaan helm yang digunakan oleh korban Een Jumianti dan HP yang dipegang oleh korban Een Jumianti juga sama-sama terlepas dan terjatuh di depan korban Een Jumianti.
- Selanjutnya korban Een Jumianti sempoyongan ke samping kanan dan sempat berkata kepada Terdakwa **"jangan begitu yang, aku minta maaf yang, aku minta maaf yang"** sambil berteriak meminta tolong **"tolong"**. Sambil korban Een Jumianti melarikan diri ke arah utara/jalan, namun Terdakwa langsung berlari mengejar korban Een Jumianti dan kembali membacokkan senjata tajam jenis calok yang Terdakwa pegang menggunakan tangan Terdakwa dengan cara Terdakwa ayunkan dari atas ke bawah yang diarahkan sekitar kepala - leher sebelah kiri sebanyak 1 kali, yang mana posisi Terdakwa berada di samping belakang sebelah kiri dari posisi Een Jumianti tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa kembali membacokkan senjata tajam jenis calok yang Terdakwa pegang menggunakan tangan Terdakwa dengan cara Terdakwa ayunkan dari atas ke bawah yang diarahkan ke bagian kepala korban Een Jumianti sebanyak 1 kali, pada saat itu posisi Terdakwa berada di samping kiri korban Een Jumianti, yang mana posisi korban Een Jumianti menghadap ke arah barat membungkukan badannya seperti gerakan rukuk, yang mana kedua tangannya memegang/melindungi kepala bagian belakangnya, sehingga bacokan yang Terdakwa lakukan tersebut mengenai tangan kiri dan kepalanya tersebut.



- Selanjutnya dengan posisi Terdakwa dan korban Een Jumianti yang sama, Terdakwa kembali membacokkan senjata tajam jenis calok yang terdakwa pegang menggunakan tangan Terdakwa dengan cara Terdakwa ayunkan dari atas ke bawah yang diarahkan ke bagian belakang kepala/leher/bahu/ tangan kiri dan kanan dari korban Een Jumianti secara berkali-kali.
- Selanjutnya korban Een Jumianti masih sempat berusaha melarikan diri ke arah utara/jalan dan sempat berteriak 1 kali meminta tolong **"tolong.."**, lalu Terdakwa melepas sarung pengaman/selotong yang Terdakwa pegang, dan Terdakwa menarik lengan kiri Een Jumianti menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah selatan dekat dengan sepeda motor yang terparkir tersebut, hingga korban Een Jumianti dan Terdakwa sama-sama terjatuh disebelah kiri dari sepeda motor berjarak sekitar 1/2 meter dari sepeda motor yang terparkir, dengan posisi sama-sama tertidur miring/menghadap ke arah selatan, yang mana Terdakwa berada disamping kanan posisi korban Een Jumianti dan tangan kiri Terdakwa tertimpa/tertindih kepala korban Een Jumianti tersebut. Kemudian Terdakwa sedikit mengangkat badan terdakwa, lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat / mendorong keatas dagu korban Een Jumianti tersebut, lalu Terdakwa bacokkan senjata tajam jenis calok yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa tersebut 1 kali, dengan cara Terdakwa ayunkan dari atas ke bawah ke leher korban Een Jumianti tersebut.
- Selanjutnya setelah senjata tajam jenis calok tersebut masuk / berada di dalam leher korban Een Jumianti tersebut, Terdakwa menggorok leher korban Een Jumianti dengan cara menggerakkan senjata tajam jenis calok tersebut kearah depan dan belakang secara berkali-kali sambil menekan senjata tajam jenis calok kedalam, hingga terdengar suara mengorok dari korban Een Jumianti **"gehrrrr..gehrrr"** dan sudah tidak bergerak.
- Selanjutnya Terdakwa bangun/ berdiri dan mengambil sarung pengaman/selotong yang Terdakwa lepas sebelumnya di belakang sepeda motor, dan memasukan senjata tajam jenis calok tersebut ke dalam sarung pengamannya/selotongnya.
- Selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri korban Een Jumianti dan menyeret dengan cara menarik kaki kanan korban Een Jumianti menggunakan kedua tangan Terdakwa dan meletakkan korban Een



Jumianti ke tempat pemotongan kayu tersebut, dengan posisi terlentang bagian kepala sebelah timur dan kaki sebelah barat.

- Selanjutnya Terdakwa mengambil helem milik korban Een Jumianti yang terjatuh sebelumnya, dan mengambil tas milik korban Een Jumianti yang berada di dashboard depan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa meletakkan helm dan tas tersebut di samping kiri dari posisi korban Een Jumianti.
- Selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motor milik korban Een Jumianti tersebut dan meletakkan senjata tajam jenis calok yang Terdakwa bawa di bawah sepeda motor. Lalu Terdakwa membuka jok sepeda motor, membuka tangki sepeda motor, dan mengambil selimut yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut, dan memasukkan beberapa kali dan beberapa bagian dari selimut tersebut ke dalam tangki yang berisi bahan bakar sepeda motor dengan cara menggulung selimut tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai mengecil hingga bisa masuk ke lubang tangki tersebut, lalu saat selimut telah masuk ke dalam tangki, Terdakwa menggoyangkan sepeda motor tersebut dengan maksud supaya bahan bakar dapat membasahi selimut tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban Een Jumianti dengan membawa selimut tersebut dan meletakkan selimut dengan cara di gelar di atas sebagian tubuh Een Jumianti tersebut. Lalu Terdakwa meletakkan tas dan helem milik korban Een Jumianti yang sebelumnya Terdakwa letakkan disamping kiri korban Een Jumianti tersebut, diatas selimut / tubuh bagian dada-perut korban Een Jumianti tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motor tersebut, mengambil sarung di dalam tas milik terdakwa, yang mana pada saat itu tas Terdakwa berada di dashboard sepeda motor. Lalu Terdakwa memasukkan beberapa kali dan beberapa bagian dari sarung tersebut ke dalam tangki yang berisi bahan bakar sepeda motor dengan cara yang sama yakni menggulung sarung tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai mengecil hingga bisa masuk ke lubang tangki tersebut, lalu saat sarung telah masuk ke dalam tangki, Terdakwa menggoyangkan sepeda motor tersebut dengan maksud supaya bahan bakar dapat membasahi sarung tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri korban Een Jumianti dengan membawa sarung tersebut dan meletakkan sarung dengan cara di gelar diatas tas dan helm yang berada di tubuh korban Een Jumianti tersebut.



- Selanjutnya Terdakwa mengambil sepasang sandal slop warna hitam milik korban Een Jumianti yang terlepas saat Terdakwa membacok korban Een Jumianti tersebut di belakang sepeda motor / sebelah utara sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa membawanya dan meletakkan sepasang sandal slop warna hitam tersebut di atas sarung / tubuh korban Een Jumianti tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motor, dan memindahkan sepeda motor tersebut menghadap ke arah jalan keluar, lalu Terdakwa membuka celana panjang jeans yang Terdakwa gunakan dan meletakkan celana tersebut ke dalam jok sepeda motor, hingga Terdakwa hanya menggunakan celana dalam pendek yang Terdakwa gunakan tersebut. Lalu senjata tajam jenis calok beserta sarung pengaman/selotong yang sebelumnya Terdakwa letakkan dibawah tersebut, Terdakwa ambil dan Terdakwa selipkan di pinggang bagian depan yang ditutupi jaket hodie yang Terdakwa gunakan tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban Een Jumianti, yang mana posisi Terdakwa berada disebelah timur / diatas kepala dari posisi korban Een Jumianti, lalu Terdakwa membungkukkan badan dan membakar korban Een Jumianti menggunakan korek api gas cair warna biru milik terdakwa, dengan cara memantikkan korek api dan membakar selimut pada bagian pinggirnya yang telah dibasahi bahan bakar sebelumnya, sehingga selimut terbakar dan menjalar ke tubuh korban.
- Selanjutnya Terdakwa kembali ke sepeda motor meninggalkan tempat tersebut dan mengendarai sepeda motor milik korban Een Jumianti keluar dari tempat pemotongan kayu tersebut dan pergi ke arah timur.
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 400.7/1708/433.102.1/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 korban a.n Een Jumianti menderita :
 1. Jenazah seorang perempuan dengan usia dua puluh tahun, tinggi badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, warna kulit kuning langsung, rambut panjang tiga puluh empat sentimeter berwarna hitam dan lurus, kaku mayat sebagian pada kedua siku dan kedua lutut, lebam mayat tidak ada, gigi utuh dan gizi baik.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka robek pada kepala, bibir, pipi, dagu, leher, punggung kanan dan kiri, anggota gerak atas kanan dan kiri serta anggota gerak bawah kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patah tulang kepala, leher, punggung kanan dan anggota gerak atas kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Geser sendi pergelangan tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.
 - Luka bakar pada kepala hingga kaki derajat tiga sampai empat dengan luas tujuh puluh persen yang terjadi akibat persentuhan dengan api.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
- Luka robek pada paru kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - Ditemukan janin perkiraan usia kehamilan kurang lebih dua sampai tiga bulan
4. Sebab kematian korban adalah akibat perdarahan karena robeknya pembuluh nadi (arteri) dan pembuluh balik (vena) leher, kepala, punggung kiri, disertai terputusnya tenggorokan, kerongkongan, tulang leher dan robeknya paru-paru sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JANUL MUSDOPI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan informasi dari Pihak Kepolisian Polres Tulungagung jika anak kandung Saksi meninggal secara tidak wajar di Bangkalan, Madura;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Polres Bangkalan dan keterangan tersebut benar semua;
 - Bahwa Saksi mendapatkan kabar atau informasi dari Polres Tulungagung jika anak kandung Saksi menjadi korban pembunuhan yaitu pada Hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 23:00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Sumurwarak RT.003/RW.003, Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa Anak kandung Saksi bernama Een Jumianti, Lahir tanggal 09 Januari, Alamat Dusun Sumurwarak RT.003/RW.003, Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri anak kandung Saksi yang bernama Een Jumianti tersebut berbadan kurus, tinggi 160 cm, bentuk wajah bulat, warna kulit sawo matang, hidung nubian, terdapat tai lalat diatas bibir dan rambut lurus panjang berwarna hitam;
- Bahwa Anak saksi tersebut adalah Anak tunggal;
- Bahwa awal mula Saksi mendapat informasi dari Kepolisian Polres Tulungagung bahwa anak Saksi meninggal dunia yaitu pada awalnya saat Saksi ada dirumah pada Hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB pihak Kepolisian Polres Tulungagung datang kerumah Saksi dan menanyakan apakah benar ini rumah Een Jumianti dan kemudian Saksi jawab benar. Saat itulah pihak Polres Tulungagung menyatakan bahwa anak Saksi meninggal dunia serta disuruh untuk datang ke Polres Bangkalan;
- Bahwa saat Saksi mendengar kabar seperti itu, Saksi kaget, saat itu tidak ada istri Saksi di rumah karena bekerja sebagai buruh di Jakarta;
- Bahwa Anak Saksi tinggal di Madura karena sedang kuliah di Universitas Trunojoyo Madura Fakultas Pertanian Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan sejak tahun 2022 dan sekarang sudah semester 5 (lima). Anak Saksi tinggal di kos-kos an yang beralamat di Ds. Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mengetahui apa penyebab kematian anak Saksi, Saksi hanya dikabari kalau anak Saksi meninggal dunia secara tidak wajar oleh Polisi Tulungagung tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi keesokan harinya yaitu Hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, Saksi bersama dengan Kepala desa dan perangkat Desa Purworejo lainnya berangkat dari Tulungagung menuju ke Polres Bangkalan untuk memastikan kabar tersebut. Sesampainya disana Saksi mendapat informasi bahwa benar anak Saksi yang bernama Een Jumianti meninggal dengan cara dibunuh dan dibakar oleh pacarnya selanjutnya Saksi mengurus jenazah untuk dimandikan di RSUD Rato Ebu Bangkalan;
- Bahwa saat Saksi sampai di Polres bangkalan, pihak kepolisian menunjukan barang-barang yang memang benar itu semua adalah milik anak Saksi, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna abu-abu tahun 202 No. Polnya Saksi lupa, dan 1 (satu) unit handphone vivo warna abu-abu;

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kondisi anak Saksi, karena Saksi tidak kuat, Saksi hanya menandatangani surat otopsi namun Saksi tidak melihat hasil suratnya;
- Bahwa Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan hasil otopsi dipersidangan dan untuk didengar oleh Saksi ke-1;
- Bahwa Anak Saksi tersebut anak yang tertutup tidak pernah bercerita;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat, anak Saksi dibunuh dengan cara dibacok menggunakan senjata tajam jenis parang dibagian leher sampai meninggal dunia. Berdasarkan informasi juga bahwa anak Saksi sedang mengandung;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak tau karena anak Saksi tidak pernah bercerita tentang pacarnya;
- Bahwa Orang tua Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga;
- Bahwa selama korban kuliah di Universitas Trunojoyo Madura, komunikasi Saksi dan Anak Saksi baik dan biasanya anak Saksi telepon satu minggu sekali dan biasanya telepon juga untuk meminta biaya belanja dan biaya kuliah namun tidak pernah kalau telepon untuk curhat atau bercerita, dan komunikasi Saksi dengan istri bisa telepon setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak setuju jika janin nya digugurkan, Saksi menerima jika harus dinikahkan dan tidak keberatan. Anak Saksi tidak pernah bercerita tentang hal ini, mungkin dia ingin bercerita namun mungkin dia takut;
- Bahwa selama korban kuliah di Universitas Trunojoyo Madura, komunikasi Saksi dan anak Saksi baik dan biasanya anak Saksi telepon satu minggu sekali dan biasanya telepon juga untuk meminta biaya belanja dan biaya kuliah namun tidak pernah kalau telepon untuk curhat atau bercerita, dan komunikasi Saksi dengan istri bisa telepon setiap hari dan hubungan komunikasi anak Saksi dengan istri Saksi juga baik dan biasanya anak Saksi telepon untuk izin kalau ada acara kampus dan acara luar kampus;
- Bahwa pada saat handphone korban ditunjukkan kepada saksi, apakah saksi tidak melihat isi chat nya dengan pacarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak saksi kuliah di Universitas Trunojoyo Madura sudah Semester 5 (lima) jalan ke semester 6 (enam);
- Bahwa saksi membenarkan informasi pada Berita Acara Pemeriksaan point 19 pada saat pemeriksaan saksi tersebut (Point 19 BAP dibacakan oleh Penuntut Umum);

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya jika Terdakwa inilah yang membunuh anak Saksi dari Kapolres Bangkalan;
- Bahwa terakhir kali Saksi telepon dengan anak Saksi sore kemarin sebelum kejadian, waktu itu dia meminta uang kost dan pada malam harinya Saksi tidak tau posisi anak Saksi berada dimana;
- Bahwa Saksi jarang menjenguknya ke Bangkalan karena Saksi bekerja dan anak Saksi tidak pernah bercerita tentang kampusnya atau pacarnya;
- Bahwa Saksi selaku orang tua korban dan mewakili keluarga meminta kepada Penuntut Umum untuk mengambil barang-barang milik korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor scoopy dan 1 (satu) unit handphone vivo sebagai kenang-kenangan bagi pihak keluarga;
- Saksi lupa berapa kali dan dibulan apa saja anak Saksi pulang ke Tulungagung, namun biasanya kalau pulang, anak Saksi naik Bis, tidak pernah naik motor scoopy nya;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah mengajak teman saat pulang ke Tulungagung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

2. **Saksi ADIMAS RIZQI SATRIATAMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap teman Saksi yang pada saat itu, dia berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke daerah Tanah Merah;
- Bahwa Saksi mengenal korban karena satu tempat kerja di Café Kopi Taman yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma, Kel. Mlajah, Kec./Kab. Bangkalan dan juga merupakan teman satu Fakultas Pertanian dan Saksi senior korban di Universitas Trunojoyo Madura;
- Bahwa korban berpamitan kepada Saksi saat sedang melaksanakan jaga cafe di Café Kopi Taman pada Hari Minggu, 01 Desember 2024 sekitar pukul 16:15 WIB;
- Bahwa korban bekerja sebagai karyawan di Café Kopi Taman tersebut sejak bulan September akhir Tahun 2024;
- Bahwa jadwal masuk atau jam operasional korban sebagai karyawan cafe tersebut yaitu jam masuk kerja dari pukul 15:00 WIB sampai pukul 23:45 WIB;
- Bahwa selain kepada Saksi, korban berpamitan hanya berpamitan kepada Saksi;

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, korban berpamitan ke Tanah Merah untuk bertemu dengan Ibu-Ibu dikarenakan sudah janji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapakah ibu-ibu yang akan ditemui oleh korban tersebut;
- Bahwa pada awalnya, Saksi tiba di Café Kopi Taman pada Hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024, kemudian pada pukul 16:00 WIB Saksi dan korban persiapan untuk melakukan jaga café shift sore-malam. Kemudian sekitar pukul 16.15 WIB korban berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke daerah Tanah Merah setelah Maghrib, karena sudah janji dengan ibu-ibu dan korban menyatakan bahwa akan kembali ke café pada pukul 08:00 WIB, namun korban tidak menjelaskan untuk urusan apa bertemu ibu-ibu ke Tanah Merah tersebut, lalu sekitar pukul 17:45 WIB korban berangkat ke Tanah Merah dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu scoopy warna abu-abu, namun no.pol nya Saksi tidak memperhatikan. Pada saat meninggalkan café, korban sendiri;
- Bahwa saat meninggalkan cafe tersebut, korban memakai pakaian rajut lengan Panjang warna putih, celana Panjang warna hitam, memakai helm jenis bogo warna hitam dan membawa tas ransel warna hitam;
- Bahwa hubungan Saksi dan korban baik, Saksi dan korban hanya saling bertukar cerita tentang lahir dimana, dan korban bercerita kalau tinggal di kost-kost an dekat Indomaret Telang;
- Bahwa Korban pernah mengatakan jika dirinya merasa mual dan lemas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, pada saat itu Saksi hanya mengira dia sakit atau masuk angin biasa;
- Bahwa korban tidak pernah bercerita jika memiliki pacar atau teman laki-laki;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Café;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berjaga di café, kemudian sekitar pukul 01:00 WIB dini hari café didatangi oleh intel dan disitu Saksi diberitahu bahwa korban menjadi korban pembunuhan dan kondisinya terbakar;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan perut korban, yang Saksi tau jika korban sering mual saja;
- Bahwa Saksi tidak datang ke rumah sakit, Saksi hanya bertemu dengan korban terakhir di café saja;
- Bahwa korban memang sering ijin namun untuk alasan tugas kuliah, dan dia rajin dalam bekerja;
- Bahwa Korban orangnya ramah dan moody-an;

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik café mengetahui jika korban meninggal dunia keesokan harinya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan korban ke Tanah Merah dengan siapa;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, dia merasa mual;
- Bahwa Saksi tidak kenal circle pertemanan korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban tidak pernah memposting status WhatsApp;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Polres Bangkalan terkait dengan kasus ini dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang karyawan di Café tersebut, Saksi bagian minuman, korban bagian makanan, teman Saksi yang bernama Ali bagian kasir, namun kerja kami flexible dan bisa saling menggantikan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulanan dan korban selalu datang sendirian;
- Bahwa Saks dan korban tidak pernah bertemu di kampus karena beda prodi, Saksi prodi Agribisnis, Korban prodi Manajemen Sumber Daya Perairan;
- Bahwa apabila korban ijin tidak masuk kerja, selalu kembali ke cafe setelah menyelesaikan tugas kuliahnya, hanya pada saat itu dia tidak Kembali dan Saksi didatangi oleh intel;
- Bahwa Saksi tidak mencoba menelponnya karena pada saat itu café juga banyak pembeli;
- Bahwa terkadang korban memakai kerudung, terkadang tidak, namun lebih sering tidak memakai kerudung;
- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024, Saksi pertama kali bertemu dengan korban sekitar pukul 15:00 WIB atau 16:00 WIB dan korban meninggalkan café sekitar pukul 17:45 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu korban memakai cincin, jam tangan, memakai baju putih, membawa tas;
- Bahwa Korban cerita hanya untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban dekat dengan laki-laki namun Saksi tidak mengetahui itu siapa, karena Saksi pernah melihat secara sekilas bahwa korban membalas pesan WhatsApp dari handphone sambil senyum-senyum;
- Bahwa Korban yang pertama masuk dan bekerja di café tersebut sekitar bulan September akhir 2024, Saksi masuk kerja pada bulan November 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban lebih sering memakai rok dan baju seperti biasa saja konsisten, tidak pernah berubah-ubah gaya dan tidak pernah memakai baju oversize;

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban tidak ada perubahan fisik, perut tidak terlihat membesar dan biasa saja, badan kurus, serta perubahan perilaku hanya senormalnya perempuan saja hormonal;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi korban kalau ijin selalu mendadak dan beralasan untuk mengerjakan tugas kuliah, namun setelah itu korban balik lagi ke café untuk kembali bekerja. Hanya pada saat itu saja korban tidak Kembali ke cafe;
 - Bahwa pada saat korban ijin pamit kepada saksi, tidak ada pemilik café pada saat itu;
 - Bahwa sesuai SOP, ketika ingin ijin tidak masuk kerja, pegawai hanya ijin kepada teman satu shift secara lisan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, korban hanya memakai sepeda motor scoopy saja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;
3. **Saksi NURMAN DENI FIRMANSYAH, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan kasus pembunuhan korban, dimana pada saat itu Saksi mendapat telepon dari Achmad Kuzairi, S.H. (Kanit Reskrim Polsek Galis) jika terdapat warga yang menemukan seorang mayat Perempuan dalam keadaan terbakar ditempat bekas pemotongan kayu (Somil) di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Polres Bangkalan dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024 sekitar pukul 20:00 WIB, saat itu Saksi sedang melaksanakan piket fungsi satreskrim di Polres Bangkalan, Saksi ditelepon oleh Achmad Kuzairi, S.H.;
 - Bahwa setelah itu, Saksi bersama dengan rekan anggota lainnya langsung berangkat menuju ke Lokasi tersebut, sekitar 15-20 menit perjalanan kami tiba dan sudah banyak warga, memang benar ditempat tersebut terdapat seorang mayat Perempuan dalam kondisi terbakar. Selanjutnya kami melakukan olah TKP di tempat tersebut, saat pelaksanaan olah TKP, Achmad Kuzairi, S.H. menemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo serta gagang senjata tajam jenis tidak diketahui pada saat itu yang terbuat dari kayu warna coklat dan terdapat tali rafia hitam, setelah itu Achmad Kuzairi, S.H. menyerahkan barang bukti tersebut kepada kami;

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi tempat bekas pemotongan kayu tersebut gelap tidak ada lampu penerangan serta jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa saat itu terlihat memakai baju/sweater hijau kombinasi warna putih dan celana panjang gelap;
- Bahwa pada saat itu, kondisi korban hampir terbakar seluruh tubuh yaitu terbakar pada leher sampai ke paha, wajah sudah susah dikenali dan posisi terlentang yakni kepala berada pada sisi timur dan kedua kakinya berada disebelah barat. Korban juga mengalami luka pada bagian leher, kepala dan kedua tangannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luka pada leher diakibatkan gorokan menggunakan senjata tajam, sedangkan luka pada kepala dan tangan korban diakibatkan dari bacokan senjata tajam;
- Bahwa Achmad Kuzairi, S.H. menemukan 1 (satu) unit handphone dan gagang senjata tajam tersebut di jalan setapak yang berada di sebelah timur dari tempat bekas pemotongan kayu atau berjarak sekitar 3-4 meter dari posisi ditemukannya mayat seorang perempuan, dan kedua barang tersebut ditemukan ditempat yang sama, dan juga ditemukan potongan rambut panjang;
- Bahwa tidak ada barang lain, selain 1 (satu) unit handphone dan gagang senjata tajam di Lokasi tersebut, hanya ditemukannya ceceran darah di jalan setapak tersebut, yang menurut Saksi darah tersebut adalah darah korban;
- Bahwa pada waktu itu, menurut Saksi karena luka gorokan yang terdapat pada leher korban dan sarana yang dijadikan untuk membakar korban adalah baju milik korban yang dipakailah yang membuat tubuh korban terbakar yang kemungkinan menggunakan korek api, namun tidak ditemukan korek api di TKP;
- Bahwa pada saat olah TKP kami menggunakan alat cek sidik jari yang bisa men-scan sidik jari sehingga akan muncul data nya, selanjutnya diketahui bahwa korban bernama Een Jumianti, Perempuan sekira umur 20 tahun yang merupakan warga Kab. Tulungagung, setelah itu kami mengumpulkan Barang Bukti dan membawa korban ke RSUD Rato Ebu untuk dilakukan visum dan melaporkan kepada Polres Tulungagung karena korban merupakan warga Tulungagung;
- Bahwa Saksi beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan pada handphone korban dan ditemukan pesan terakhir pada WhatsApp korban yakni antara korban dengan salah satu kontak yang bernama AI yang mana dalam pesan tersebut antara keduanya akan melakukan perjalanan

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



bersama, saat itu juga kami mendapat informasi dari handphone tersebut bahwa korban merupakan Mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura. Berdasarkan hasil penyelidikan kami terhadap kontak bernama AI tersebut didapatkan hasil bahwa merupakan pacar korban dengan identitas Moh. Maulidi Al Izhaq yang beralamat di Ds. Lantek Timur, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan terhadap keberadaan orang tersebut. Sekira pukul 02:00 WIB kami (satreskrim Polres Bangkalan beserta anggota Polsek Galis) mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Moh. Maulidi Al Izhaq yang kemudain dia mengaku bahwa telah menghilangkan nyawa seorang Perempuan yang ditemukan di Somil / bekas pemotongan kayu di Ds. Banjar, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Bangkalan untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia melakukan pembunuhan sendirian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, alat yang digunakan alat senjata tajam jenis calok miliknya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia menghilangkan nyawa korban dengan cara membacok dan menggorok leher korban menggunakan senjata tajam calok tersebut, setelah diketahui meninggal dunia, Terdakwa membakar korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab dengan lancar dan menurut Saksi ada raut penyesalan;
- Bahwa pada saat penyelidikan Terdakwa, Saksi tidak membuat Berita Acara Pemeriksaannya, namun Saksi hanya menjadi tim yang meng-handle saja;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan korban di Somil tersebut, korban tidak menggunakan hijab;
- Bahwa pada saat itu, motor yang dijadikan barang bukti tidak di cek sisa bensinnya;
- Bahwa Saksi tidak bergabung dalam tim yang melaksanakan reka adegan, Saksi hanya ikut pada olah TKP pertama saja, yang melakukan reka adegan adalah tim penyidik unit 1;
- Bahwa pada saat di lokasi awal penemuan korban, yang paling jauh dari korban adalah ditemukan ceceran darah di jalan setapak somil, kemudian sekitar 1-2 meter ditemukan gagang senjata tajam, kemudian sekitar 1



meteran terdapat rambut panjang, kemudian tidak jauh ditemukan darah lagi dan handphone, untuk senjata tajam caloknya tidak ada di TKP;

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kondisi meninggalnya korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim sampai di Lokasi, api sudah padam, namun masih berasap dan korban ditutupi oleh warga menggunakan kain yang masih utuh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

4. **Saksi MOHAMAD GUFRON** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan kasus pembunuhan korban, dimana pada saat itu Saksi mendapat Telepon dari salah satu warga dan memberitahu bahwa terdapat seorang Perempuan yang ditemukan meninggal dalam keadaan terbakar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Polres Bangkalan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mendapat telepon dari warga, yakni pada Hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 19:00 WIB, saat itu Saksi berada di rumah yang beralamat di Dsn. Duko, Ds. Banjar, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menelpon Saksi karena Saksi tidak menyimpan nomor teleponnya di kontak Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Perangkat Desa yakni menjabat sebagai Sekretaris Desa di Dusun Duko, Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa selanjutnya, Saksi langsung berangkat ke tempat ditemukannya mayat seorang Perempuan tersebut yakni ke somil/tempat bekas pemotongan kayu untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Sebelum Saksi berangkat, Saksi sempat menghubungi anggota Polsek Galis melalui telepon dan memberitahukan hal ini, kemudian sekitar 5 (lima) menit perjalanan, Saksi sampai ditempat dan memang benar terdapat mayat perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban, namun bukan warga Dusun Duko, Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada saat Saksi berada di lokasi, korban menggunakan baju warna hijau putih dan celana panjang gelap yang warnanya Saksi lupa;
- Bahwa kondisi korban terdapat luka pada bagian leher, kepala dan kedua tangannya, dan dalam keadaan terbakar dari leher hingga paha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban masih dalam keadaan terbakar dan Saksi meminta agar api segera dipadamkan dengan dibantu oleh warga sekitar menggunakan air dari rumah warga, setelah api padam, anggota Polsek Galis memasang Police Line;
 - Bahwa pada hari biasa situasinya sepi, tidak ada lampu penerangan, dan agak jauh dari pemukiman warga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena setelah polisi datang Saksi agak menjauh dari Lokasi kejadian, Saksi hanya mengetahui ada ceceran darah di jalan setapak yang menuju somil tersebut yang pada saat itu menurut Saksi itu adalah darah korban. Setelah itu korban dibawa ke RSUD Rato Ebu;
 - Bahwa tempat tersebut sudah tidak pernah digunakan dan terbengkalai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena setelah polisi datang Saksi agak menjauh dari Lokasi kejadian, Saksi hanya mengetahui ada ceceran darah di jalan setapak yang menuju somil tersebut yang pada saat itu menurut Saksi itu adalah darah korban. Setelah itu korban dibawa ke RSUD Rato Ebu;
 - Bahwa wilayah tersebut jarang dilewati warga, namun ada beberapa warga yang melewati jalan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Somil sudah hampir 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi lupa apakah pada saat di lokasi ditemukan botol bensin atau bau bahan bakar bensin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. **Saksi IMAM WAHYUDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan kasus pembunuhan korban, dimana pada saat itu Saksi berada di rumah Kepala Desa Lantek, datang Mustopa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, lalu Mustopa memberitahu bahwa adik sepupunya yakni Terdakwa mengaku kepada dirinya telah menghilangkan nyawa seorang Perempuan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Polres Bangkalan dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengenalnya Terdakwa sebagai warga Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, namun tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi saat mendapat telepon dari warga tersebut pada Hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 19:00 WIB, saat itu Saksi berada

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Kepala Desa Lantek Timur yang beralamat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa Saksi sebagai anggota DPR di Kabupaten Bangkalan yang dimana Saksi juga bertempat tinggal di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi mengenal korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Alat apakah yang digunakan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor scoopy yang diserahkan kepada Mustopa adalah Milik korban, namun Saksi tidak mengetahui namanya pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang yang pendiam dan baik;
- Bahwa berdasarkan alasan klasik masyarakat yaitu jika membawa senjata tajam adalah untuk melindungi diri, namun sepengetahuan Saksi, di wilayah kejadian dan di wilayah dekat kejadian tersebut, kondisinya kondusif;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membonceng seorang wanita ?
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa orang yang baik dan dari keluarga baik-baik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. **Saksi MUSTOPA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan kasus pembunuhan korban, dimana pada saat itu Saksi mendapat telepon dari Moeis yang memberitahu bahwa adik sepupu Saksi mengaku kepada Moeis telah menghiulangkan nyawa korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Polres Bangkalan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Moeis tersebut pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024 sekitar pukul 20:15 WIB, saat itu Saksi berada dirumah yang beralamat di Dusun Basorok, Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Moeis adalah guru spiritual Saksi;
- Bahwa Moeis juga merupakan guru spiritual Terdakwa;

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Moeis menyuruh Saksi datang kerumahnya untuk menemui Terdakwa yang berada dirumahnya pada saat itu untuk mengklarifikasi kabar tersebut;
- Bahwa Saksi berangkat ke rumah Moeis sendiri;
- Bahwa Terdakwa saat berangkat ke rumah Moeis juga sendiri;
- Bahwa tidak ada orang lain di rumah Moeis selain saksi, Terdakwa dan Moeis;
- Bahwa pada saat Saksi mengklarifikasi kabar tersebut, Terdakwa mengakui perbuatannya jika telah menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi siapa nama korban, Terdakwa hanya meminta maaf dan bilang khilaf saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon orang tua Terdakwa untuk memberitahu kabar tersebut dan orang tua Terdakwa menyarankan untuk membawa Terdakwa ke rumah Kepala Desa Lantek Timur, namun Terdakwa tidak mau. Setelah itu Saksi mengabari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mau kerumah Kepala Desa Lantek dan mengatakan bahwa Terdakwa tetap berada di rumah Moeis, kemudian Saksi hanya membawa 1 (satu) unit motor scoopy berwarna abu-abu milik korban ke rumah Kepala Desa Lantek Timur, setelah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) unit motor scoopy tersebut kepada kepolisian. Selanjutnya Saksi bersama dengan Yudi yang merupakan keponakan dari Kepala Desa lantek Timur Kembali kerumah Moeis menggunakan mobil untuk menjemput Terdakwa, lalu kami serahkan kepada pihak kepolisian yang sudah menunggu di Jalan Raya Ds. Alas Kokon, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selalu membawa senjata tajam saat keluar rumah;
- Bahwa bentuk senjata tajam Clurit dengan Calok itu berbeda, kalau clurit bisa untuk ngarit, namun calok besar panjang dan tidak bisa dipakai untuk ngarit, namun sama-sama tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita atau curhat tentang pacarnya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak memiliki musuh, Terdakwa membawa senjata tajam hanya untuk menjaga diri saja dan biasanya Terdakwa membawa pisau saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita, sehingga Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, bahan calok yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban, berbahan biasa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. **Saksi MOEIS GIBRAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan kasus pembunuhan korban, yang dimana Terdakwa mendatangi Saksi dan bercerita kepada Saksi jika dirinya telah menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Polres Bangkalan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah tetangga jauh Terdakwa dan Saksi juga guru spiritual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi terkait Terdakwa menghilangkan nyawa korban tersebut pada Hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 20:30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Padukowan, Desa Alas Kokon, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian yakni pada Bulan Oktober 2024;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa datang sendirian ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy warna abu-abu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah sepeda motor scoopy warna abu-abu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi sekitar 4-5 kali, dan biasanya menggunakan motor lain milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belajar ngaji, belajar sholat, belajar spiritual dan lain-lain;
- Bahwa saat itu hanya ada Saksi dan Terdakwa saja di rumah;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mendatangi Saksi dalam keadaan pakaian basah lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa dia telah menghilangkan nyawa seorang perempuan di Ds. Banjar di daerah somil atau tempat bekas pemotongan kayu menggunakan senjata tajam jenis calok. Selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah dan menelpon Mustopa yang merupakan sepupu Terdakwa dan menceritakan penjelasan Terdakwa kepadanya dan menyuruh Mustopa agar datang kerumah Saksi. Selanjutnya Mustopa tiba dirumah Saksi sendirian, lalu dia menemui Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya untuk pulang, namun Terdakwa menolak, kemudian Saksi menyuruh Mustopa pulang untuk menjemput seseorang desa dan kemudian Mustopa kembali lagi ke rumah Saksi bersama 2 (dua) orang yakni Kepala Desa dan Keponakan Kepala Desa menggunakan mobil untuk menjemput Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan baju Terdakwa basah saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa Calok adalah alat pertempuran pada jaman dahulu dan bentuknya sedikit berbeda dengan clurit hanya untuk variasi kesenian saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena ke rumah Saksi hanya sekitar 4-5 kali saja sebelum kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belajar agama, ngaji, sholat dan juga Terdakwa ingin belajar ilmu kanuragan, yang merupakan ilmu bela diri yang diperoleh melalui latihan khusus dan pendekatan spiritual. Ilmu ini mencakup kemampuan bertahan dan menyerang dengan kekuatan luar biasa. Namun belum sempat Saksi ajarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu membawa senjata tajam saat ke rumah Saksi, biasanya pisau kecil/pisau dapur, kalau calok tidak pernah dibawa ke rumah Saksi. Terdakwa datang membawa senjata tajam kalau datang ke rumah Saksi pada malam hari, kalau siang hari Terdakwa tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa baju yang dikenakan Terdakwa basah hanya pada bagian lengan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita atau curhat terkait pacarnya atau kehidupannya;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak tahu karena saat ditanya Terdakwa tidak menjawab dan hanya menangis ketakutan, dan banyak orang yang kalau datang kepada Saksi terkait menghamili seorang Perempuan, Saksi biasanya menyarankan untuk nikah walaupun nikah siri;
- Bahwa seingat Saksi sekitar 2-3 bulanan sebelum kejadian;
- Bahwa Pada saat Mustopa datang ke rumah saksi, Mustopa tidak membawa senjata tajam pada saat itu;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Barang Bukti Calok, terhadap barang bukti tersebut Saksi menerangkan tidak pernah mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa kalau ke rumah Saksi membawa rokok, namun sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah merokok;

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korek api berwarna biru yang dijadikan sebagai barang bukti itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi bertemu terakhir kali dengan Terdakwa perkiraan 1 (satu) minggu sebelum acara pemilu;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan Vario atau scoopy merah untuk pergi ke rumah Saksi;
- Bahwa biasanya saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi memang lama, biasanya dari pukul 21:00 WIB malam sampai pukul 23:00 WIB malam;
- Bahwa Terdakwa orang yang sopan dan tertutup;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. **Saksi ACHMAD KUZAIRI, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembunuhan korban, Saksi mendapat kabar dari warga Ds. Banjar, Kec. Galis bahwa ditemukan mayat seorang perempuan dalam keadaan terbakar;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun mengenal pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mendapat telepon dari warga yang menjelaskan terkait kejadian tersebut pada Hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024 sekitar pukul 20:00 WIB, pada saat itu posisi Saksi berada di Polsek Galis;
- Bahwa warga yang menelpon Saksi yaitu Sekretaris Desa / carik yang bernama Mohamad Gufron yang beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Satreskrim Polres Bangkalan dan memberitahukan kejadian tersebut, lalu Saksi bersama dengan rekan anggota lainnya langsung berangkat menuju ke Lokasi tempat ditemukannya mayat Perempuan dalam keadaan terbakar di bekas pemotongan kayu / somil di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Sekitar 10 menit kemudian Saksi bersama tim tiba di Lokasi dan disana sudah banyak warga, selanjutnya Saksi bantu warga sekitar untuk memadamkan api yang masih menyala di tubuh korban menggunakan air seadanya, setelah api berhasil padam, Saksi meminta agar warga menjauh dari Lokasi kejadian dan kami segera memasang Police Line, sekitar 15 menit kemudian satreskrim tiba ditempat, dan selanjutnya kami melakukan olah TKP di tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) unit handphone serta gagang

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



senjata tajam, lalu Saksi menyerahkan barang-barang tersebut kepada Satreskrim Polres Bangkalan;

- Bahwa pada saat itu, kondisi tempatnya gelap tidak ada lampu penerangan serta jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa saat itu terlihat memakai baju/sweater hijau kombinasi warna putih dan celana panjang gelap;
- Bahwa pada saat itu kondisi korban hampir terbakar seluruh tubuh yaitu terbakar pada leher sampai ke paha, wajah sudah susah dikenali dan posisi terlentang yakni kepala berada pada sisi timur dan kedua kakinya berada disebelah barat. Korban juga mengalami luka pada bagian leher, kepala dan kedua tangannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luka pada leher diakibatkan gorokan menggunakan senjata tajam, sedangkan luka pada kepala dan tangan korban diakibatkan dari bacokan senjata tajam;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) unit handphone dan gagang senjata tajam tersebut di jalan setapak yang berada di sebelah timur dari tempat bekas pemotongan kayu atau berjarak sekitar 3-4 meter dari posisi ditemukannya mayat seorang perempuan, dan kedua barang tersebut ditemukan ditempat yang sama, dan juga ditemukan potongan rambut panjang;
- Bahwa pada saat olah TKP, Saksi menggunakan alat cek sidik jari yang bisa men-scan sidik jari, sehingga akan muncul data nya, selanjutnya diketahui jika korban bernama Een Jumianti, Perempuan sekira umur 20 tahun yang merupakan warga Kabupaten Tulungagung, setelah itu Saksi mengumpulkan Barang Bukti dan membawa korban ke RSUD Rato Ejuh untuk dilakukan visum;
- Bahwa Saksi beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan pada handphone korban dan ditemukan pesan terakhir pada WhatsApp korban yakni antara korban dengan salah satu kontak yang bernama AI yang mana dalam pesan tersebut antara keduanya akan melakukan perjalanan bersama, saat itu juga kami mendapat informasi dari handphone tersebut bahwa korban merupakan Mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura. Berdasarkan hasil penyelidikan Saksi terhadap kontak bernama AI tersebut didapatkan hasil bahwa merupakan pacar korban dengan identitas Moh. Maulidi Al Izhaq yang beralamat di Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan terhadap keberadaan orang tersebut. Sekira pukul 02:00 WIB, satreskrim Polres Bangkalan beserta anggota Polsek Galis mengamankan seorang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku bernama Moh. Maulidi Al Izhaq yang kemudian dia mengaku telah menghilangkan nyawa seorang Perempuan yang ditemukan di Somil / bekas pemotongan kayu di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke Polres Bangkalan untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia melakukannya sendirian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, alat yang digunakan alat senjata tajam jenis calok miliknya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia menghilangkan nyawa korban dengan cara membacok dan menggorok leher korban menggunakan senjata tajam calok tersebut, setelah diketahui meninggal dunia, Terdakwa membakar korban;
- Bahwa pada saat itu, Saksi menangkap Terdakwa di rumah Kepala Desa Lantek dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakuinya dan juga ada raut penyesalan;
- Bahwa kondisi jalan di wilayah tersebut sudah menggunakan aspal dan situasi disana sunyi dan sepi;
- Bahwa saat itu, Saksi tidak mencium aroma bahan bakar, namun Saksi mencium aroma terbakar saja dan aroma residu kayu terbakar;
- Bahwa Saksi tidak menemukan semacam botol bekas isi bahan bakar disana;
- Bahwa Saksi tidak membuka jok isi motor yang dibawa oleh Terdakwa yang merupakan milik korban tersebut pada saat pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa Calok ditemukan di Sungai, di bawah jembatan;
- Bahwa Saksi bersama tim ikut melakukan reka adegan;
- Bahwa berdasarkan reka adegan, Terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan cara membacok yang pertama dari depan kearah korban, korban dibacok beberapa kali kemudian korban terjatuh dan saat itu korban tidak sempat lari, setelah itu Terdakwa sedikit mengangkat dagu korban lalu menggorokkan senjata tajam jenis calok miliknya ke leher korban, setelah memastikan korban meninggal dunia, kemudian Terdakwa menyeret kaki korban dan barulah Terdakwa membakar tubuh korban;
- Bahwa ceceran darah yang ditemukan paling banyak adalah di sekitar 3 (tiga) meteran dari tempat pembakaran tubuh korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memang pendiam dan pernah ikut Panwaslu, namun untuk segi prestasi lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi somil gelap, dan jauh dari pemukiman warga, sekitar 500 meter arah timur dan 300 meter arah barat;
- Bahwa jalan tersebut memang jalan utama yang menghubungkan kedua desa tersebut, memang bisa lewat jalan lain namun akan mutar lebih jauh, sehingga jalan di somil itulah jalan paling dekat;
- Bahwa pada bagian dada korban yang paling parah mengalami luka bakar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. **Saksi NURUL HUDA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024, sekira Pukul 19:15 WIB, saat saksi berada dirumahnya alamat Dsn. Labisan, Ds. Banjar, Kec. Galis, Kab. Bangkalan, saksi mendapat telfondari MOHAMAD GUFRON memberitahu bahwa terdapat diduga seorang perempuan yang telah meninggal dunia dalam keadaan terbakar;
- Bahwa seorang perempuan meninggal dunia dalam keadaan terbakar ditemukan di sebuah tempat bekas pemotongan kayu beralamat Dsn. Tunggun, Ds. Banjar, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa situasi tempat ditemukannya seorang perempuan meninggal dunia dalam keadaan terbakar yakni sepi, tidak ada lampu penerangan, dan agak jauh dari permukiman/rumah warga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang perempuan meninggal dunia dalam keadaan terbakar, dan bukan warga dari Ds. Banjar, Kec. Galis, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pakaian yang digunakan seorang perempuan tersebut yakni menggunakan sweater rajut warna hijau tua putih, dan celana panjang warna lupa;
- Bahwa keadaan/kondisi dan posisi dari seorang perempuan meninggal dunia dalam keadaan terbakar yakni dalam keadaan terbakar dari leher – paha, dengan api masih menyala pada bagian perut-paha, dan mengalami beberapa luka paada bagian leher, kepala, dan kedua tangannya. Kemudian posisinya dari seorang perempuan yakni terlentang, kepala berada di sebelah timur dan kedua kakinya berada disebelah barat;
- Bahwa menurut saksi, luka pada leher diakibatkan gorokan menggunakan senjata tajam. Sedangkan luka pada kepala dan kedua tangan diakibatkan bacokan menggunakan senjata tajam;

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya darah di jalan setapak sebelah timur dari posisi tempat ditemukan seorang perempuan, hingga ceceran darah ke arah posisi ditemukannya seorang perempuan dalam keadaan terbakar dan meninggal dunia tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menghilangkan nyawa dari seorang perempuan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kondisi kesehatan saksi pada hari ini sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Ahli bersedia untuk diperiksa dalam perkara ini dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai keahlian dan pengetahuan Ahli;
 - Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli:
 - SDN lulus tahun 1981;
 - SLTPN lulus tahun 1984;
 - SLTA lulus tahun 1987;
 - S1 kedokteran umum Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 1994;
 - S2 kedokteran Spesialis Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 2012;
 - Keahlian yakni dibidang spesialis Forensik;
 - Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli:
 - Tahun 1995 PTT di Puskesmas Kedundung, Kec. Modung, Kab. Bangkalan;
 - Tahun 1998 RSUD Kab. Bangkalan;
 - Tahun 2002 CPNS di Puskesmas Tanah Merah Kab. Bangkalan;
 - Tahun 2004 menjabat sebagai Kepala Puskesmas Tragah;
 - Tahun 2008 s/d 2012 mengikuti sekolah spesialisasi di RSUD dr. Soetomo Surabaya;
 - Tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
 - Bahwa selain bekerja sebagai Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan, Ahli juga sering mengisi seminar-seminar dan menjadi Dosen Penguji Mahasiswa Fakultas Kedokteran di UNISMA Malang;

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan Ahli adalah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dan pasien hidup yang menyangkut urusan perkara, seperti melakukan visum luar dan outopsi, mati yang tidak wajar seperti kecelakaan atau bunuh diri;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Korban;
- Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan luar adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap jenazah yang tampak dari luar, sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan dalam (outopsi) adalah dengan cara melakukan pembedahan terhadap tubuh jenazah;
- Bahwa korban dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (outopsi) di RSUD Rato Ebu tersebut pada Hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 13:40 WIB;
- Bahwa dari tempat TKP jenazah langsung dibawa ke RSUD Rato Ebu tidak ke tempat lain terlebih dahulu;
- Bahwa jenazah yang dibawa ke instalasi pemulasaran jenazah adalah jenazah seorang Perempuan dengan dibungkus menggunakan kantong warna orange reserse milik polisi, ditutupi jarik berwarna hijau muda motif batik dan jarik warna krem motif batik ungu. Korban memakai jaket warna hijau botol dan putih, celana hitam, baju lengan panjang warna putih bermerek Uniqlo serta pakaian dalam tanktop warna hitam dan bra berwarna merah muda merek fema ukuran 36 (tiga puluh enam);
- Bahwa pada saat itu yang Ahli lakukan adalah melakukan pemeriksaan luar dari seluruh tubuh, kondisi luka dan kelainan pada tubuh jenazah mulai dari kepala sampai dengan bagian kaki dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dalam yang meliputi rongga kepala, leher, dada dan perut;
- Bahwa pada Hasil Pemeriksaan Luar terdiri sebagai berikut:
 - Pada bagian kepala ditemukan 6 (enam) luka terbuka tepi rata sudut tajam;
 - Pada bibir kanan atas ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam ukuran 2 (dua) cm;
 - Pada pipi kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam ukuran 2,5 (dua koma lima) cm;
 - Pada dagu ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam ukuran 4 (empat) cm;
 - Pada mata kanan dan kiri manik-manik berwarna putih;

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



- Luka bakar derajat 3 dengan luas 5% (lima persen) pada wajah dan kepala belakang;
- Ditemukan luka terbuka pada leher tepi rata sudut tajam ukuran 22 (dua puluh dua) cm, pita suara terpotong tepi rata, patah tulang leher tepi rata, pembuluh nadi (arteri) dan pembuluh balik (vena) leher terpotong tepi rata;
- Luka bakar derajat 3 (tiga) dengan luas 14% (empat belas persen) pada dada dan perut;
- Ditemukan 3 (tiga) luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kanan;
- Ditemukan 5 (lima) luka terbuka tepi rata sudut tajam pada punggung kiri;
- Luka bakar derajat 3 (tiga) luas 14% (empat belas persen) pada punggung dan pinggang, derajat 3 (tiga) dengan luas 5% (lima persen) pada kemaluan dan pantat;
- Ditemukan 7 (tujuh) luka terbuka tepi rata sudut tajam pada anggota gerak atas kanan;
- Ditemukan geser sendi pergelangan tangan kanan;
- Ditemukan patah tulang tepi rata jari manis ruas kedua;
- Ditemukan luka bakar derajat 4 (empat) dengan luas 9% (sembilan persen) pada seluruh anggota Gerak atas kiri;
- Ditemukan 6 (enam) luka terbuka tepi rata sudut tajam pada anggota gerak atas kiri;
- Ditemukan luka bakar derajat 4 (empat) dengan luas 5% (lima persen) pada anggota gerak bawah kanan dan derajat 4 (empat) dengan luas 18% (delapan belas persen) pada anggota gerak bawah kiri;
- Bahwa pada Hasil Pemeriksaan Dalam terdiri sebagai berikut :
 - Ditemukan cairan warna kuning kemerahan pada kantong jantung pada Rongga Dada;
 - Ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam pada paru kiri sebelah bawah dengan ukuran 3 (tiga) cm berwarna kehitaman;
 - Ditemukan cairan ketuban berat 250 (dua ratus lima puluh) gram dan ditemukan janin dengan panjang 8 (delapan) cm berat 4 (empat) gram;
- Bahwa Kesimpulannya adalah sebagai berikut :
 - Jenazah seorang Perempuan dengan usia 20 (dua puluh tahun), tinggi badan 154 (seratus lima puluh empat) cm, berat badan 45 (empat puluh



lima) kg, warna kulit kuning langsung, rambut panjang 34 (tiga puluh empat) cm berwarna hitam dan lurus, kaku mayat sekunder sebagian pada kedua siku dan kedua lutut, lebam mayat tidak ada, gigi utuh dan gizi baik;

- Pada pemeriksaan Luar ditemukan luka robek pada kepala, bibir, pipi, dagu, leher, punggung kanan dan kiri, anggota gerak atas kanan dan kiri, anggota gerak bawah kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Patah tulang kepala, leher, punggung kanan, anggota Gerak atas kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Geser sendi pergelangan tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Luka bakar pada kepala hingga kaki derajat 3 (tiga) sampai 4 (empat) dengan luas 70% (tujuh puluh persen) yang terjadi akibat persentuhan dengan api;
- Luka robek pada paru-paru kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Ditemukan janin perkiraan usia kehamilan kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
- Kesimpulannya adalah terdapat 34 (tiga puluh empat) luka yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam;
- Penyebab kematian korban adalah akibat pendarahan karena robeknya pembuluh nadi (arteri) dan pembuluh balik (vena) leher, kepala, punggung kiri, disertai terputusnya tenggorokan, kerongkongan, tulang leher, dan robeknya paru-paru sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa Ahli menggunakan metode secara visual untuk pemeriksaan luar, dan otopsi forensik untuk pemeriksaan dalamnya;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan, korban dapat dinyatakan telah meninggal dunia sekira sejak 12 – 18 jam yang lalu sejak jenazah diserahkan ke instalasi pemulasaran jenazah RSUD Rato Ebu;
- Bahwa bekas luka yang ditemukan linier dengan senjata tajam jenis calok;
- Bahwa Ahli dapat memastikan bahwa pada saat pertama kali jenazah diserahkan ke Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Rato Ebu korban dinyatakan meninggal dunia tingkat pasti, bukan mati suri;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan, korban pada saat digorok masih hidup karena warna darah dileher jenazah masih merah segar bukan merah pucat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut ilmu pengetahuan Ahli, korban dibacok dahulu baru digorok;

- Bahwa pada saat ditemukan janin dalam tubuh korban, janin tersebut sudah meninggal dunia karena usia janin masih premature, karena darah pada plasenta sudah tidak ada dan jika ibu janin kehabisan oksigen maka janin akan kehabisan oksigen;
- Bahwa hasil pemeriksaan jenazah ini ahli sampaikan kepada Direktur RSUD Rato Ebu dan kepada penyidik berdasarkan dari permintaan penyidik;
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan Ahli, kondisi korban pada saat dibakar dalam keadaan sudah meninggal dunia, karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam (outopsi) tidak ditemukan asap yang masuk dan menempel atau tidak terhirup ke paru-paru dan paru-paru bersih;
- Bahwa jenazah korban dapat dinyatakan kaku mayat sekunder terhitung sejak melakukan pemeriksaan, dan pada saat itu pemeriksaan dilakukan pada pukul 21:45 WIB;
- Bahwa melihat dari jumlah luka jenazah sebanyak 34 (tiga puluh empat) luka akibat persentuhan dengan benda tajam tersebut, sangat memungkinkan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, namun Ahli tidak bisa memastikan karena hal tersebut bukan domain Ahli;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan zat kimia atau bahan bakar yang dijadikan untuk membakar korban;
- Bahwa ciri khusus yang dapat menyatakan bahwa seseorang dinyatakan kehabisan darah, jika dilihat secara visual pada pemeriksaan luar, pada kelopak mata akan terlihat pucat seperti tembok, (lebam mayat berwarna kebiruan atau keunguan pada 15 – 20 menit pertama), namun apabila darah sudah habis dan sama sekali tidak bersisa maka lebam mayat sudah tidak ada;
- Bahwa mayat yang dibakar bisa berubah menjadi debu apabila dibakar dalam waktu yang sangat lama;
- Bahwa penyebab kematian korban adalah akibat pendarahan karena robeknya pembuluh nadi (arteri) dan pembuluh balik (vena) leher, kepala, punggung kiri, disertai terputusnya tenggorokan, kerongkongan, tulang leher, dan robeknya paru-paru sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa wajah korban masih ada namun susah untuk dikenali;
- Bahwa luka robek sebanyak 34 (tiga puluh empat) tersebut yang ditemukan pada tubuh jenazah yang bersentuhan dengan senjata tajam terdapat pada

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN BkI



pemeriksaan Luar ditemukan luka robek pada kepala, bibir, pipi, dagu, leher, punggung kanan dan kiri, anggota Gerak atas kanan dan kiri, anggota Gerak bawah kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam; Patah tulang kepala, leher, punggung kanan, anggota Gerak atas kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam; Luka robek pada paru-paru kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan berapa lamanya korban dibakar;
- Bahwa luka bakar yang dapat membahayakan nyawa seseorang sebanyak 50% (lima puluh persen) saja sudah dapat menimbulkan bahaya maut, jenazah ini malah sudah 70% (tujuh puluh persen);
- Bahwa penyebab utama kematian korban adalah akibat pendarahan karena robeknya pembuluh nadi (arteri) dan pembuluh balik (vena) leher, disertai terputusnya tenggorokan, kerongkongan, tulang leher, dan diperparah robeknya paru-paru sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa luka – luka lain yang ada pada tubuh korban bisa jadi itu bentuk dari perlawanan korban;
- Bahwa luka bakar itu ada 4 (empat) stadium yaitu sebagai berikut: Stadium 1 (satu) tingkat luka bakar lapisan kulit luar (epidermis), Stadium 2 (dua) tingkat luka bakar lapisan kulit tengah, Stadium 3 (tiga) tingkat luka bakar pada otot, Stadium 4 (empat) tingkat luka bakar pada tulang;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyampaikan bahwa tidak sampai menyebabkan luka robek sebanyak 34 (tiga puluh empat) luka akibat persentuhan dengan benda tajam dan perkiraan Terdakwa, pada saat bacokan di leher keadaan korban sudah meninggal dunia;

2. **Ahli Dr. RUSMILAWATI WINDARI, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kondisi kesehatan saksi pada hari ini sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli bersedia untuk diperiksa dalam perkara ini dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai keahlian dan pengetahuan Ahli;
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan keahlian yang Ahli miliki sebagai berikut:
 - SDN lulus tahun 1993;
 - SMP lulus tahun 1996;
 - SMA lulus tahun 1999;
 - S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya lulus tahun 2003;
 - S2 Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Diponegoro lulus tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S3 Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Sebelas Maret (UNS) lulus tahun 2019;

Riwayat Pelatihan:

- Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung, 2006;
 - Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta, 2009;
 - Building Block Rule of Law, Leiden Univ-UGM, 2009;
 - Building Block Rule of Law, Leiden - UI, 2012;
 - Bilingual Summer School of International Law, Den Haag, 2011;
 - Indonesian Training's Young Leaders, Univ. Leiden, 2011;
 - Autumn School, Univ. Vrije Amsterdam, Belanda 2011;
 - Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, UNHAS, 2013;
 - Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Surabaya, 2014;
 - Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, UNPAD, 2016;
 - Pelatihan Perlindungan Anak Sesi Eksploitasi Seksual Anak, ECPAT, 2017;
 - Pelatihan Perlindungan Anak Sesi Internet Ramah Anak, ECPAT, 2018;
 - Berbagai conference terkait dengan perlindungan anak;
- Bahwa riwayat Pekerjaan dan pengalaman keahlian Ahli, sebagai berikut:

Riwayat Pekerjaan:

- Dosen PNS Universitas Trunojoyo Madura sejak Tahun 2005 sampai sekarang;
- Ketua UPPKH Univ. Trunojoyo Madura 2006-2007;
- Kepala Humas Universitas Trunojoyo Madura sejak tahun 2007-2009;
- Kepala Laboratorium Hukum Universitas Trunojoyo Madura 2010-2011;
- Kepala Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Univ. Trunojoyo Madura 2014-2015;
- Ketua Divisi Internal, Internasional Office – Trunojoyo Madura 2012-2015, 2019-Sekarang;
- Pimpinan Redaksi Jurnal Inicio Legis 2019-2024;
- Ketua JDIH Fakultas Hukum Univ. Trunojoyo Madura 2022-sekarang;
- Pengelola Pusat Hubungan Internasional Univ. Trunojoyo Madura sebagai Foreign Affair Division 2022-2023;
- Ketua Jaminan Mutu S2 Magister Ilmu Hukum Univ. Trunojoyo Madura 2023-Sekarang;
- Sekretaris Tim Pengajuan Prodi Doktor Hukum Univ. Trunojoyo Madura 2024-Sekarang;

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



- Sekretaris Majelis TA Fakultas Hukum Univ. Trunojoyo Madura 2023 – sekarang;
- Ketua Jaminan Mutu Fakultas Hukum Univ. Trunojoyo 2024-sekarang;
- Riwayat Pengalaman/Keahlian:
 - Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak;
 - Kebijakan Hukum Pidana;
 - Perbandingan Hukum Pidana;
 - Hukum Pidana
- Bahwa tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan tindak pidana materiel yang mensyaratkan terwujudnya akibat yang dilarang undang-undang secara sengaja yakni terampasnya nyawa seseorang atau secara sederhana pembunuhan dapat diartikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja;
- Bahwa memang terdapat kegamangan antara Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP. Adapun unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP adalah unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur Objektif ini terdiri dari : 1. Adanya perbuatan berupa menghilangkan nyawa; 2. Objeknya adalah nyawa orang lain; Sementara Unsur Subjektif yang dipersyaratkan dalam KUHP adalah “dengan sengaja”. Makna “dengan sengaja” disini adalah sikap batin yang merupakan salah satu bentuk kesalahan. Ahli ijin mengutip pendapat dalam Memorie van Toelichting (MvT) bahwa kesengajaan dapat ditentukan dari pemenuhan unsur willens (menghendaki) dan unsur wetens (mengetahui) yang artinya, pelaku menghendaki terjadinya hilangnya nyawa/matinya orang lain dan pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya yang dalam hal ini adalah hilangnya nyawa/matinya orang lain;
- Bahwa kemudian pada Pasal 340 KUHP beberapa unsurnya memiliki unsur yang sama dengan Pasal 338 KUHP (delik pembunuhan biasa), namun yang membedakan adalah pada Pasal 340 KUHP yang merupakan (delik pembunuhan berencana (moord)), yakni adanya rencana terlebih dahulu atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Pemenuhan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” ini mengandung 3 (tiga) syarat/unsur yakni : 1. Memutuskan kehendak dengan suasana tenang yang mengandung makna bahwa kehendak untuk membunuh dilakukan dalam suasana batin yang tenang, tidak tergesa-gesa, tidak tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi atau dalam hal ini pelaku telah mempertrimbangan untung rugi dari perbuatan hyang akan dilakukannya; 2. Tersedia waktu yang



cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, yang mengandung makna bahwa adanya tenggang waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak, dalam hal ini tenggang waktu yang dimaksud adalah “relatif cukup” yang artinya tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat; dan 3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana yang tenang, yang mengandung makna bahwa suasana batin yang tenang, tidak tergesa-gesa, tidak tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi;

- Bahwa Ahli Ijin mengutip kembali pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa untuk terpenuhinya unsur perencanaan tidak perlu ada tenggang waktu yang lama antara timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa, termasuk kedalam unsur wetens (mengetahui) yang artinya, pelaku menghendaki terjadinya hilangnya nyawa/matinya orang lain dan pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaknya yang dalam hal ini adalah hilangnya nyawa/matinya orang lain;
- Bahwa menurut Ahli Terdakwa memenuhi unsur daripada Pasal 340 KUHP, dengan penjelasan bahwa :
 - Memutuskan kehendak dengan suasana tenang (niat dengan tenang), dalam hal ini Terdakwa tidak tergesa-gesa atau tidak spontan dan memikirkan ide membunuh korban di Desa Banjar;
 - Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak (relatif cukup), dalam hal ini masih ada waktu yang relatif cukup untuk mengurungkan niatnya selama perjalanan, yang dalam hal ini Terdakwa memiliki niat untuk membunuh korban yang sedang hamil;
 - Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana yang tenang, dalam hal ini Terdakwa mengetahui dimana Lokasi untuk melakukan pembunuhan dan bagian tubuh mana yang akan disasar untuk dibacok, yakni ke arah leher korban serta dalam hasil visum dijelaskan bahwa terdapat banyak luka-luka pada korban yang menggambarkan tingkat kebrutalan Terdakwa dalam melakukan kehendaknya secara sadar;
- Bahwa menurut Pasal 338 KUHP, sanksi paling lama adalah 15 (lima belas) tahun penjara, sedangkan dalam Pasal 340 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”;

- Bahwa dalam hal tingkat eksepsional atau extraordinary atau tingkat fatalitas yang tinggi atau sampai merusak nilai kemanusiaan dalam kasus pembunuhan, maka diperbolehkan untuk dijatuhi hukuman seumur hidup dan pidana mati, hal ini tidaklah melanggar HAM (Hak Asasi Manusia);
- Bahwa hukuman seumur hidup itu lebih ringan daripada hukuman pidana mati, dan kedua sanksi ini sama-sama tidak hanya merugikan hak Terdakwa saja, melainkan hak keluarga Terdakwa akan terampas juga. Misalnya Terdakwa akan terampas hak sipilnya, hak kebebasannya, serta hak bertemu dengan keluarga;
- Bahwa untuk perkara extraordinary tidak apa secara hukum untuk menjatuhi hukuman mati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nilai-nilai kemanusiaan;
- Bahwa untuk perkara extraordinary tidak apa secara hukum untuk menjatuhi hukuman mati;
- Bahwa motif itu sebenarnya adalah dorongan untuk timbulnya niat, sebenarnya kalau motif ini dibuktikan atau tidak dibuktikan menurut Ahli pribadi tidak signifikan juga, karena motif itu sebenarnya akan memberikan dorongan untuk terjadinya niat, bukan menjadi salah satu unsur dari pasal itu, yang menjadi unsur kan dengan niatnya, yang dimana kniat itu muncul tentu saja karena ada dorongan psikis yang muncul dari motif;
- Bahwa sependek pemahaman Ahli, yang harus dibuktikan unsur-unsur pasalnya, namun apabila motif tersebut hendak dibuktikan dipersidangan itu akan sebagai pelengkap untuk mengarahkan adanya niat itu sendiri;
- Bahwa apabila motif ini tidak dibuktikan, artinya tetap tidak akan menghilangkan konsekuensi yang diberikan dalam Pasal 338 KUHP maupun Pasal 340 KUHP;
- Bahwa niat itu berbeda dengan kesengajaan, kalau niat itu adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan, kedua hal ini berbeda namun tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa apabila terdapat suatu perkara, namun tidak ada saksi yang menyaksikan secara langsung, namun keterangan dari pelaku bahwa dia benar pelakunya dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain, itu bisa digunakan untuk membuktikan perbuatan dari pelaku karena alat buktinya terpenuhi, apabila berdasarkan alat bukti yang ada, pengakuan pelaku, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, petunjuk-petunjuk dan keyakinan

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim bersesuaian maka Ahli rasa dapat dijadikan bukti untuk memvalidasi perbuatan pelaku;

- Bahwa dalam hukum kesehatan janin yang berusia 2-3 bulan belum bisa dikatakan manusia;
- Bahwa kalau pembunuhan korban dapat dikatakan itu adalah kesengajaan dengan tujuan. Kalau pembunuhan janin dapat dikatakan itu adalah kesengajaan dengan sadar kepastian;
- Bahwa sependek pemahaman Ahli, yang harus dibuktikan unsur-unsur pasalnya, namun apabila motif tersebut hendak dibuktikan dipersidangan itu akan sebagai pelengkap untuk mengarahkan adanya niat itu sendiri dan apabila motif tidak dibuktikan dalam persidangan juga tidak akan menghilangkan konseskuensi yang diberikan dalam Pasal 338 KUHP maupun Pasal 340 KUHP;
- Bahwa unsur daripada Pasal 340 KUHP, dengan penjelasan bahwa : Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak (relatif cukup), dalam hal ini masih ada waktu yang relatif cukup yang artinya tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat. Ahli mengutip kembali pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa untuk terpenuhinya unsur perencanaan tidak perlu ada tenggang waktu yang lama antara timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak tersebut. Tersedia waktu yang relatif cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak (relatif cukup), dalam hal ini masih ada waktu yang relatif cukup untuk mengurungkan niatnya selama perjalanan, yang dalam hal ini Terdakwa memiliki niat untuk membunuh korban yang sedang hamil;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh tim Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dengan membunuh korban dan menyesalinya, karena perbuatan Terdakwa hina karena telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat itu Terdakwa emosi dan kepala Terdakwa pusing. Terdakwa diancam sehingga membuat Terdakwa ketakutan;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa dengan Korban cek-cok, Terdakwa di depan stadion saat menuju ke Pejagan, Terdakwa lupa itu hari apa;

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Terdakwa emosi karena Terdakwa jarang mengabari korban, Terdakwa saat itu sibuk untuk persiapan pemilu;
- Bahwa gaya berpacaran Terdakwa dengan Korban, melebihi dari hanya saling berkirim pesan;
- Bahwa Pada saat awal kenal melalui WhatsApp dan Terdakwa dikenalkan dengan teman Korban, kemudian awal Mei Terdakwa mengajak Korban untuk ngopi bersama di Café House of Egois Alun-Alun Bangkalan dan Terdakwa nembak untuk mengajak berpacaran pada malam itu juga dan langsung Terdakwa antar pulang ke kost-an nya di daerah Telang;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban pada bulan Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban sebelum kejadian ini, perkirannya selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban di daerah Bangkalan dengan menyewa kost-kostan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Korban hamil perkiraan pada Bulan Oktober 2024;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa mengetahui bahwa Korban hamil saat Korban melakukan testpack dan pada saat itu perasaan Terdakwa kaget, sedih dan menangis, Terdakwa sedih karena cara Terdakwa salah;
- Bahwa Terdakwa membelikan Korban jamu dan pil untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa yang menginginkan dan merencanakan untuk menggugurkan kandungan adalah Korban;
- Bahwa pada Bulan Oktober Korban meminta untuk pijat aborsi untuk menggugurkan kandungan, pada awalnya Terdakwa tidak setuju untuk di pijat karena takut ketahuan orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Korban telah melakukan cara lain untuk menggugurkan janin tersebut yaitu Terdakwa membelikan Korban jamu dan pil untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa jam kerja Korban dari pukul 16:00 WIB sore sampai pukul 23:00 WIB malam;
- Bahwa Pada awalnya pada Hari Jum'at, tanggal 29 November 2024, sekira pukul 20:55 WIB, Korban menghubungi Terdakwa melalui chat WA, yang mana Korban berencana ingin bertemu dengan Terdakwa, dikarenakan saat

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa masih ada kegiatan praktek mengajar / PPL, sehingga Terdakwa tidak bisa bertemu dengan Korban;

- Bahwa kemudian pada Sabtu, tanggal 30 November 2024, sekira pukul 17:00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju café Kandang Kopi yang beralamat di Kel. Mlajah, Kec./Kab. Bangkalan, yang mana sebelum berangkat Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis calok, dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna putih dengan nopol L 2651 FD milik Terdakwa, pada saat Terdakwa tiba di café tersebut sekira pukul 18:30 WIB dan nongkrong ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22:45 WIB, Terdakwa menuju ke kostan daerah Kel. Pejagan yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya untuk kost 1 (satu) hari, namun dikarenakan saat itu penjaga kost tidak ada di tempat, sehingga Terdakwa tidak jadi kost di tempat tersebut, kemudian Terdakwa dialihkan oleh pemilik kost ke kostan lain di daerah Jl. Singosastro Kel. Kraton, Kec./Kab. Bangkalan untuk bermalam di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 01 Desember 2024, sekira pukul 00:01 WIB, Terdakwa memberi kabar kepada Korban dengan cara mengirimkan/membagikan Lokasi melalui pesan WA, kemudian sekira pukul 01:00 WIB korban datang ke kostan tersebut untuk bertemu dan menginap bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 02:14 WIB Terdakwa dengan Korban melakukan hubungan badan di Kostan tersebut;
- Bahwa Pada pagi harinya, Hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024, sekira pukul 08:00 WIB, Terdakwa bersama dengan Korban berpindah kostan di daerah Pejagan, sesampainya di kostan tersebut, Terdakwa dan Korban keluar lagi untuk mencari makanan ringan di Alun-Alun Bangkalan. Sekira pukul 09:30 WIB Terdakwa dengan Korban memakan camilan yang Terdakwa dan Korban beli dan sarapan. Setelah selesai sarapan pagi, Terdakwa bersama Korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa tertidur di sebelah Korban, dan pada Pukul 15:00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Korban yang hendak pamit untuk bekerja;
- Bahwa sekira pukul 17:56 WIB Korban menanyakan terkait pukul berapa berangkat ke tukang pijat untuk menggugurkan janinnya, kemudian pada pukul 18:00 WIB, korban tiba di kost an Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Korban berangkat menuju rumah tukang pijat tersebut;

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa bawa saat berangkat menuju rumah tukang pijat tersebut ada Senjata Tajam, Helm, dan Tas yang berisi dompet, sarung, dan celana;
- Bahwa Terdakwa mendengarkan dan membenarkan Point 71 (tujuh puluh satu);
- Bahwa jalan setapak tersebut bukan merupakan arah menuju rumah tukang pijat;
- Bahwa pada saat turun dari motor di jalan setapak tersebut, Terdakwa sudah memiliki niat untuk membunuh Korban;
- Bahwa kondisi atau situasi daerah somil tersebut hanya ada cahaya bulan saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat Korban sudah kehilangan nyawanya Pada saat Terdakwa gorok leher Korban terakhir;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah membunuh Korban, saat Korban sudah tidak bergerak, Terdakwa diam sebentar, lalu Terdakwa seret sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter untuk dibakar dan kemudian Terdakwa ambil bensin menggunakan selimut milik Korban dengan cara digulung sampai mengecil, kemudian dimasukkan kedalam tabung bensin;
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh Korban, Korban masih dibakar oleh Terdakwa karena Terdakwa takut ketahuan oleh warga, sehingga Terdakwa membakar Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang dan langsung ke kamar mandi untuk mencuci darah yang menempel pada calok, kemudian Terdakwa buang calok tersebut di perjalanan saat menuju ke rumah guru spiritual Terdakwa;
- Bahwa pada saat berpacaran dengan Korban, Terdakwa lebih banyak Happy-nya;
- Bahwa tidak ada acara lain selain aborsi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengutarakan hal tersebut dan Korban mengiyakan, namun pernikahan tidak terjadi karena Korban bilang kepada Terdakwa kalau takut mencemarkan nama baiknya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berkunjung ke tukang pijat tersebut sebelumnya pada saat adik Terdakwa yang pijat;
- Bahwa Terdakwa mencari informasi dari Google kalau 4 (empat) atau 5 (lima) kali melakukan pijat baru dapat menggugurkan janin;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan terakhir kali Terdakwa mengasah calok agar tajam;

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menuju rumah tukang pijat tersebut, Terdakwa membawa senjata tajam jenis calok karena daerah tersebut sepi dan rawan;
- Bahwa Terdakwa tidak paham terakhir kali daerah tersebut terdapat berita bahwa ada kejadian kriminal, sehingga Terdakwa menyatakan bahwa daerah tersebut rawan;
- Bahwa tidak ada faktor lain atau faktor eksternal yang mendorong Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa Terdakwa terdiam tidak menjawab saat Hakim Anggota I bertanya "Apabila faktor alam tidak ada, faktor orang lain tidak ada, berarti Terdakwa bisa memutuskan dengan tenang ya saat membunuh Korban?"
- Bahwa Terdakwa belum kenal dengan keluarga Korban, dan Terdakwa tidak tahu kalau Korban adalah anak tunggal;
- Bahwa Korban meminta kepada Terdakwa untuk menggugurkan janinnya, pada saat Korban mengetahui dirinya hamil;
- Bahwa Korban tidak memiliki kesulitan ekonomi sehingga harus kerja di cafe;
- Bahwa pada saat Terdakwa membelikan jamu dan pil kepada Korban tidak ada efeknya;
- Bahwa Kalau obat pil Terdakwa sudah lupa mereknya, kalau jamu tidak ada mereknya;
- Bahwa Terdakwa membelikan obat pil terlebih dahulu, kemudian karena tidak ada efeknya, Terdakwa membelikan jamu namun tidak ada efeknya juga;
- Bahwa Korban tidak mau jika dipijat pada siang hari;
- Bahwa reaksi Korban pada saat mengetahui dirinya hamil, Korban bingung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk membunuh Korban pada saat Korban mengancam Terdakwa untuk dilaporkan ke polisi dan kepada seniornya untuk melakukan demo ke kampus Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membelokkan motor ke tempat sepi di somil tersebut Untuk membunuh Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu itu berapa menit jarak dari Terdakwa dengan Korban cek-cok pertama sampai ke TKP;
- Bahwa pada saat Terdakwa membacok Korban, Korban sempat meminta maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Korban mengetahui saat Terdakwa membawa senjata tajam jenis calok tersebut;

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dari kostan menuju Indomaret untuk membeli masker belum ada cek-cok dan belum ada niat untuk membunuh. Terdakwa dan Korban mulai cek-cok saat memasuki Desa Banjar;
- Bahwa jarak dari Terdakwa dengan Korban cek-cok pertama sampai ke TKP sebentar, tidak lama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jalan setapak yang Terdakwa belok tersebut menuju kemana;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap itu atas permintaan Terdakwa sendiri dan diantar oleh sepupu Terdakwa dan Wahyudi yang merupakan anggota dewan;
- Bahwa Korban mulai bekerja saat menjadi pacar Terdakwa, sebelum itu belum bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi ABD. ROKIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kondisi kesehatan saksi pada hari ini sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa rumah saksi tidak terlalu dekat dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada saat itu datang ke sana sekitar pukul 21:00 WIB pada saat ditemukan mayat korban, pada saat itu api masih menyala kecil dan situasi sudah banyak orang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pakaian yang dikenakan korban pada saat itu berwarna semu putih, lengan panjang, celananya Saksi tidak terlihat warna apa dan rambutnya panjang;
 - Bahwa saat itu Saksi juga melihat ada handphone di Lokasi dekat dengan korban;
 - Bahwa Saksi sering melewati jalan tersebut karena kondisi jalannya aspal halus dan sepi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, jalan tersebut merupakan jalan utama yang menghubungkan Desa Lantek Timur dengan Desa Lantek Barat, karena kalau ingin ke Desa Lantek Barat itu adalah jalan terdekat dan jalannya halus serta sepi, namun jika harus melewati jalan lain juga bisa namun lebih jauh dan harus memutar jalan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi tempat pemotongan kayu atau somil tersebut sudah terbengkalai puluhan tahun;
 - Bahwa Letak somil tersebut dekat dengan jalan raya, sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dari jalan raya;

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bentuk somil tersebut terbuka los, tidak ada dinding dan tidak tertutup;
- Bahwa Jarak korban lebih dekat dengan jalan raya daripada dengan somil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang pernah ada anak muda berpacaran di situ namun tidak sering;
- Bahwa Saksi sering membawa senjata tajam juga pada malam hari, dengan alasan untuk menjaga diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang anak muda di sini juga membawa senjata tajam untuk menjaga diri, namun kalau siang hari ada yang membawa, ada yang tidak, kebanyakan kalau malam hari bawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya yang sering dibawa adalah pisau atau clurit, ke warung saja membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat saksi berada di TKP, sudah ada polisi saat Saksi mendatangi TKP;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui inisiatif dari keluarga pelaku adalah melakukan tahlilan di TKP selama 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari dan 100 (seratus) hari untuk mengirimkan do'a kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat korban dibawa ke RSUD Rato Ebu;
- Bahwa Saksi juga ikut pada saat pelaksanaan tahlilan di TKP;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita orang-orang, bahwa Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa orang yang baik kalau ketemu Saksi dan tidak memiliki musuh;
- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa mondok lama di Pakong, Modung;
- Bahwa jarak dari Pakong, Modung ke Lantek rumah Terdakwa jauh;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui luka terdapat pada leher korban;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa kondisi jalan menuju somil atau jalanan disekitar somil tersebut gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa dari jalan raya dapat terlihat ada bakar-bakaran api dari arah somil tersebut;
- Bahwa dahulu jalan sekitar somil tersebut rawan begal, tetapi sekarang sudah tidak;
- Bahwa jam kerja tukang pijat bayi tidak 24 (dua puluh empat) jam, tidak malam sekali, namun kalau ada yang datang selalu dipijat;

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu juga jalan utama menuju ke Tanah Merah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. **Saksi SAFARI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kondisi kesehatan Saksi pada hari ini sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi sering melewati daerah tersebut;
 - Bahwa jarak rumah saksi dari TKP Sekitar 2 (dua) km-an dan 45 menit sudah sampai karena jalanan di situ juga aspal halus;
 - Bahwa Saksi juga sering ke tukang pijat tersebut, namanya Bu Sinem, Bu Laju'. Memang untuk memijat anak kecil, pijat ibu hamil;
 - Bahwa saat itu Saksi juga melihat ada handphone di Lokasi dekat dengan korban;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi itu merupakan jalan utama yang menghubungkan Desa Lantek Timur dengan Desa Lantek Barat, karena kalau ingin ke Desa Lantek Barat itu adalah jalan terdekat dan jalannya halus serta sepi, namun jika harus melewati jalan lain juga bisa namun lebih jauh dan harus memutar jalan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi tempat pemotongan kayu atau somil tersebut sudah terbengkalai puluhan tahun;
 - Bahwa letak somil tersebut dekat dengan jalan raya, sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dari jalan raya;
 - Bahwa bentuk somil tersebut terbuka los, tidak ada dinding dan tidak tertutup;
 - Bahwa pada saat Saksi berada di TKP, Jarak korban lebih dekat dengan jalan raya daripada dengan somil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi memang pernah ada anak muda berpacaran disitu namun tidak sering;
 - Bahwa Saksi sering membawa senjata tajam juga pada malam hari, dengan alasan untuk menjaga diri;
 - Bahwa Saksi asli orang Madura;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi memang anak muda di sini juga membawa senjata tajam untuk menjaga diri, namun kalau siang hari ada yang membawa, ada yang tidak, kebanyakan kalau malam hari bawa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya yang sering dibawa adalah pisau atau clurit, ke warung saja membawa senjata tajam;

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berada di TKP, sudah ada polisi saat Saksi mendatangi TKP;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui inisiatif dari keluarga pelaku adalah melakukan tahlilan di TKP selama 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari dan 100 (seratus) hari untuk mengirimkan do'a kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat korban dibawa ke RSUD Rato Ebu;
- Bahwa Saksi juga ikut pada saat pelaksanaan tahlilan di TKP;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita orang-orang, bahwa Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa orang yang baik kalau ketemu Saksi dan tidak memiliki musuh;
- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa mondok lama di Pakong, Modung;
- Bahwa jarak dari Pakong, Modung ke Lantek rumah Terdakwa jauh;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui luka terdapat pada leher korban;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa kondisi jalan menuju somil atau jalanan disekitar somil tersebut gelap tidak ada penerangan;
- Bahwa dari jalan raya dapat terlihat ada bakar-bakaran api dari arah somil tersebut;
- Bahwa dahulu jalan sekitar somil tersebut rawan begal, tetapi sekarang sudah tidak;
- Bahwa jam kerja tukang pijat bayi tidak 24 (dua puluh empat) jam, tidak malam sekali, namun kalau ada yang datang selalu dipijat;
- Bahwa somil tersebut sudah tidak terpakai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi UMAR FARUQ** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dekat dan akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kalau punya pacar orang Jawa, namun Saksi tidak tau namanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban, tapi Saksi sempat melihat korban satu minggu sebelum kejadian, yang pada saat itu korban dan terdakwa berada di café kandang kopi, namun belum sempat memesan apapun, keduanya langsung pergi lagi;

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara marah keduanya pada saat itu korban bilang “awas kamu ya”, kemudian dorong-dorong an dan langsung pergi, namun Saksi tidak tahu apa yang sedang dibahas;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam saat berada di luar rumah karena sudah kebiasaan, namun Saksi juga melihat tergantung jarak perjalanan, biasanya hanya membawa pisau kecil, kalau jauh Saksi membawa senjata tajam yang agak besar;
- Bahwa menurut Saksi Calok itu besar, namun bisa ditaruh di saku pinggang, namun gagangnya bisa sampai setinggi ketiak;
- Bahwa menurut saksi jika Terdakwa dan Korban berboncengan ada kemungkinan korban mengetahui bahwa Terdakwa membawa calok, apalagi jika berboncengan sambil memeluk dari belakang atau memegang pinggang;
- Bahwa pada saat di cafe kandang kopi saksi tidak memilki janji dengan Terdakwa dan korban, saat itu Saksi sedang ngopi, dan kemudian Saksi bertemu korban dan Terdakwa yang sedang cek-cok, saat Saksi tanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak bercerita;
- Bahwa Saksi ikut tahlilan di TKP selama 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari di TKP;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dari story teman-teman, bahwa Terdakwa menyerahkan diri dan yang mengantar ke kepolisian adalah Imam Wahyudi (anggota dewan);
- Bahwa sudah lama Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa orang yang kalau marah bawaannya diam dan tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah curhat kepada saksi;
- Bahwa pada saat keduanya cek-cok di café kandang kopi, korban tidak ditinggal, keduanya datang bersama, saat meninggalkan café pun bersama boncengan dan Terdakwa yang membonceng;
- Bahwa Pada saat cek-cok di café kandang kopi, Korban paling banyak mendrorong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjabat sebagai Ketua DPM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prestasi lain Terdakwa yang dapat membawa nama baik orang lain atau bermanfaat bagi orang lain;
- Bahwa Terdakwa merupakan perokok;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum No. 400.7/1708/433.102.1/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M, sebagai Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan, telah memeriksa seorang korban bernama Een Jumianti, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1. Jenazah seorang perempuan dengan usia dua puluh tahun, tinggi badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan lima puluh kilo gram, warna kulit kuning langsung, rambut panjang tiga puluh empat sentimeter berwarna Hitam dan lurus, kaku mayat sebagian pada kedua siku dan kedua lutut, lebam mayat tidak ada, gigi utuh dan gizi baik.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - Luka robek pada kepala, bibir, pipi, dagu, leher, punggung kanan dan kiri, anggota gerak atas kanan dan kiri, serta anggota gerak bawah kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 - Patah tulang kepala, leher, punggung kanan dan anggota gerak atas kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 - Geser sendi pergelangan tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 - Luka bakar pada kepala hingga kaki derajat tiga sampai empat dengan luas tujuh puluh persen yang terjadi akibat persentuhan dengan api;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
 - Luka robek pada paru kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 - Ditemukan janin perkiraan usia kehamilan kurang lebih dua sampai tiga bulan;
4. Sebab kematian korban adalah akibat pendarahan karena robeknya pembuluh nadi (arteri) dan pembuluh balik (vena) leher, kepala punggung kiri, disertai terputusnya tenggorokan, kerongkongan, tulang leher dan robeknya paru-paru sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah korek api gas warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) unit HP VIVO Y12s warna biru kehitaman dengan nomor 081268204056 serta nomor imei 1 865451057336470 dan imei 2 865451057336462;
3. Sebuah gagang senjata tajam terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali rafia warna hitam dan terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tanpa nopol noka MH1JM3135LK784701 nosin JM31E3779665 dan terdapat bercak darah pada kempol sebelah kiri dari seseorang yang bernama MUSTOPA;
5. Sepotong sweater warna hijau kombinasi putih bekas terbakar;
6. Sepotong pakaian dalam Buste Houder (BH) warna pink bekas terbakar milik korban EEN JUMIANTI;
7. Sepotong celana panjang jeans warna biru merk LEE COOPER;
8. Sepotong celana pendek warna biru merk QUICKSILVER;
9. Sebilah senjata tajam jenis calok terbuat dari besi warna putih tanpa gagang dengan selontong terbuat dari paralon di cat warna keemasan;
10. 1 (Satu) unit HP Realme C55 warna hitam dengan nomor 085954745979 serta nomor imei 1 863218061836593 dan imei 2 863218061836585;
11. Sebuah helm merk INK warna merah muda;
12. 1 (satu) keping CD-RW berisikan beberapa rekaman CCTV di Indomaret Ds. Dumajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Korban EEN JUMIANTI putri Saksi JAINUL MUSDOPI yang merupakan mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura pada Fakultas Pertanian Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan yang sudah menempuh studi sejak tahun 2022, setidaknya-tidaknya pada pertengahan tahun 2024 terlibat hubungan istimewa dengan Terdakwa yang merupakan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ibrohimy, yang pada akhirnya, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 400.7/1708/433.102.1/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, diketahui jika Korban EEN JUMIANTI telah mengandung janin berusia sekitar 2-3 bulan, atau dalam hal ini, Korban EEN JUMIANTI mulai hamil sekira bulan September/Oktobre 2024, yang hampir/bertepatan dengan Korban EEN JUMIANTI yang mulai bekerja di

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Café Kopi Taman sebagaimana diterangkan oleh Saksi ADIMAS RIZQI SATRIATAMA;

2. Bahwa atas hubungan tersebut, tidak ada satu orang pun yang tahu, karena berdasarkan keterangan Saksi IMAM WAHYUDI, Saksi MUSTOPA, Saksi MOEIS GIBRAN, dan Saksi (A de charge) UMAR FARUQ, Terdakwa merupakan orang yang agamis dan cukup berprestasi, sehingga tidak ada orang yang benar-benar menduga jika Terdakwa benar memiliki seorang pacar;
3. Bahwa selama menjalani hubungan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, Korban EEN JUMIANTI dan Terdakwa sempat terlihat cek-cok di Café Kandang Kopi oleh Saksi (A de charge) UMAR FARUQ;
4. Bahwa pada akhirnya, hubungan antara Korban EEN JUMIANTI dan Terdakwa tidak berjalan manis karena pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, bertempat di sebelah Timur tempat bekas pemotongan kayu (somil) yang beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa telah menghabisi nyawa Korban EEN JUMIANTI dengan cara yang apabila dihubungkan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Berita Acara Rekontruksi yakni: saat Terdakwa dan Korban EEN JUMIANTI yang sementara berboncengan dengan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu milik Korban EEN JUMIANTI dengan posisi Terdakwa menyetir dan Korban EEN JUMIANTI membonceng dan tengah melintas di jalan yang menurut Saksi ACHMAD KUZAIRI, S.H., Saksi (A de charge) ABD. ROKIM, dan Saksi (A de charge) SAFARI merupakan jalan utama yang menghubungkan Desa Lantek Timur dengan Desa Lantek Barat, Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah tempat pemotongan kayu (somil) dan kemudian menghentikan laju sepeda motor hingga keduanya sempat turun, lalu Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis calok yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa dan membacokkan senjata jenis calok tersebut yang diarahkan ke arah leher-bahu sebelah kiri korban EEN JUMIANTI, yang mana kemudian berdasarkan keterangan Saksi NURMAN DENI FIRMANSYAH, S.H., Saksi MUHAMMAD GUFRON, Saksi ACHMAD KUZAIRI, S.H., Saksi NURUL HUDHA yang menyatakan terdapat ceceran darah di jalan setapak menuju tempat pemotongan kayu (somil) dengan jarak sekira 1 - 3 m (satu sampai tiga meter), dihubungkan dengan luka-luka pada Korban EEN JUMIANTI pada hasil *Visum Et Repertum* No. 400.7/1708/433.102.1/XII/2024 tanggal

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



02 Desember 2024 dan tambahan keterangan dari Ahli dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M, maka dapat diketahui jika perbuatan Terdakwa tersebut masih berlanjut bukan hanya di 1 (satu) titik yang sama atau berpindah tempat walau tidak jauh, dan Terdakwa sempat mengayunkan calok ke arah sekitar kepala, leher, punggung kanan, tangan, bagian belakang kepala/leher/bahu hingga menyebabkan luka robek di luar maupun di dalam seperti robek pada paru kiri yang sebenarnya menurut keterangan dari Ahli dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M, korban seharusnya sudah meninggal dunia karena hal tersebut, namun Terdakwa kemudian tetap menggorok leher Korban EEN JUMIANTI dengan cara Terdakwa menjatuhkan badan Korban EEN JUMIANTI hingga dalam posisi terbaring dengan posisi miring ke arah depan Terdakwa sambil Terdakwa memegang kepala bawah sebelah dagu Korban EEN JUMIANTI dari belakang, kemudian Terdakwa mengiris caloknya secara berulang kali dari atas ke bawah leher Korban EEN JUMIANTI sampai pada akhirnya leher Korban EEN JUMIANTI hampir putus (pembuluh darah, kerongkongan, pita suara dan tulang leher putus), tetapi seolah belum selesai dengan hal tersebut, Terdakwa kembali menyeret tubuh korban EEN JUMIANTI ke tempat pemotongan kayu (somil) dan Terdakwa kembali ke sepeda motor untuk mengambil selimut dan sarung yang telah dibasahi dengan bensin kemudian membakar tubuh Korban EEN JUMIANTI yang akhirnya menghancurkan tubuh sebelah atas dan wajah Korban EEN JUMIANTI;

5. Bahwa akibat perbuatan tersebut, Korban EEN JUMIANTI meninggal dunia yang menurut *Visum Et Repertum* No. 400.7/1708/433.102.1/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M, sebagai Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan, telah memeriksa seorang korban bernama Een Jumianti, sebab kematian korban adalah akibat pendarahan karena robeknya pembuluh nadi (arteri) dan pembuluh balik (vena) leher, kepala punggung kiri, disertai terputusnya tenggorokan, kerongkongan, tulang leher dan robeknya paru-paru sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
6. Bahwa menurut keterangan para Saksi yang ada pada tempat kejadian seperti Saksi NURMAN DENI FIRMANSYAH, S.H., Saksi MUHAMMAD GUFRON, Saksi ACHMAD KUZAIRI, S.H., Saksi NURUL HUDA, dan Saksi (A de charge) ABD. ROKIM, tempat pemotongan kayu (somil) tersebut gelap dan tidak ada penerangan, namun demikian, lokasinya tidak jauh dari



jalan raya dan tempat pemotongan kayu (somil) tersebut masih dapat terlihat dari jalan raya;

7. Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa kembali ke sepeda motor meninggalkan tempat tersebut dan mengendarai sepeda motor milik korban EEN JUMIANTI keluar dari tempat pemotongan kayu tersebut lalu pergi ke rumah dan kemudian datang ke rumah Saksi MOEIS GIBRAN untuk bercerita jika Terdakwa telah membunuh Korban EEN JUMIANTI, yang kemudian Saksi MOEIS GIBRAN menelepon Saksi MUSTOPA yang merupakan kakak sepupu Terdakwa yang kemudian datang ke rumah kepala desa Lantek yang saat itu terdapat Saksi IMAM WAHYUDI dan Saksi MUSTOPA kemudian menceritakan apa yang terjadi. Hingga akhirnya, kepala desa menjemput Terdakwa di rumah Saksi MOEIS GIBRAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barangsiapa*” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa **MOH. MAULIDI AL IZHAQ BIN UMAR FARUK**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika orang (*naturlijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan



yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barangsiapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "Dengan Sengaja" atau "Opzet", tetapi menurut *Crimineel Wetboek* Negara Belanda Tahun 1809, oleh Prof Van. Hattum pada Pasal 11 secara tegas menyebutkan bahwa Opzet merupakan "*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de et geboden of verboden zijn* (kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang). Lebih lanjut menurut *Memorie Van Antwoord* (MvA) yang dikemukakan oleh menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelopornya mengatakan "Opzet adalah *de (bewuste) richting van de wil op een bepaal misdrijf*" (Opzet adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin, pengertian Opzet telah dikembangkan dalam beberapa teori, yakni

1. Teori kehendak (*Wills-Theory*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen Jerman mengatakan bahwa Opzet itu sebagai "*De Wil*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalet Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.
2. Teori bayangan/Pengetahuan (*Voorstellings theory*) dari FRANK (guru besar di Tubingen, Jerman), atau *Waarschijnlijkheids Theory* atau Teori Praduga/Teori Prakiraan dari Prof. Van Bermmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki



pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau "*opzettelijk*" dalam pasal ini merupakan salah satu unsur subjektif didalam tindak pidana ini yaitu unsur yang melekat pada subjek tindak pidana yang meliputi semua unsur tindak pidana yang telah diletakkan dibelakang unsur tersebut, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya, sehingga untuk membuktikan unsur ini berdasarkan Teori kehendak (*Wills-Theory*) dan Teori bayangan/Pengetahuan (*Voorstellings theory*) haruslah dapat dibuktikan apakah pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) atau bermaksud dan mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari beberapa bentuk maksud (kesengajaan), "**kesengajaan**" yang terdapat dalam Pasal ini dapat dikategorikan sebagai sengaja dengan maksud (*oogmerk*). Sengaja dengan maksud (*oogmerk*) memiliki makna si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*). Artinya, jika dikaitkan dengan Pasal ini, maka barangsiapa atau orang dapat dikatakan memenuhi kualifikasi "**sengaja dengan maksud**" adalah dengan perbuatan "*merampas nyawa orang lain*". Pelaku pertama-tama membayangkan perbuatannya, dimana dari bayangan ini, kemudian disusun menjadi niat (*mens rea*) untuk mewujudkan perbuatannya yang bertujuan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang terbayang sebelumnya dan kemudian bayangan serta niat tersebut pada akhirnya disusun dan diwujudkan menjadi suatu perbuatan nyata (*actus reus*) dengan berbagai cara yang pada pokoknya perwujudan untuk merampas nyawa orang lain, namun tidak dilandasi dengan dasar hukum yang benar, yang mana juga dalam perbuatan tersebut, tindakan pelaku dapat dikatakan dilakukan atas dasar kesadaran dan mengandung unsur kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) akan hal-hal yang dapat diperoleh pada saat melakukan perbuatan bahkan setelah perbuatan selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, secara umum ada 3 (tiga) syarat yang biasanya harus dipenuhi untuk sebuah tindak pidana pembunuhan dikatakan berencana menurut Adami Chazawi yang sering digunakan dalam proses pengadilan yaitu: (Adami Chazawi, 2010)



1. Memutuskan kehendak dengan tenang, yaitu saat akan menentukan keinginan atau niat untuk membunuh dengan pikiran pada keadaan tenang. Keadaan jiwa yang tenang merupakan keadaan yang tidak tergesa-gesa, tidak tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang kuat, artinya dalam memutuskan akan melakukan pembunuhan atau tidak, pengambilan keputusannya tidak tergesa-gesa, memikirkan untung ruginya. Seperti halnya konsekuensi, kemauan tidak muncul secara tiba-tiba, perlu proses pertimbangan yang matang;
2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dimana syarat agar ada cukup waktu antara kehendak dan pelaksanaannya bersifat relatif, tidak bergantung pada batasan waktu yang diperlukan, melainkan pada keadaan khusus pada saat peristiwa itu terjadi. Hal yang penting adalah ada batas waktunya, ada hubungan antara kemauan dengan pelaksanaan kemauan, hubungan itu terlihat melalui indikator penggunaan waktu, yaitu: pelaku berhak mencabut kehendak yang sudah ada, apabila kehendaknya sudah lengkap, ia harus menyusun strategi, cara, dan rencana yang memudahkan pelaksanaan kehendak tersebut;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang yang **merupakan syarat esensial atau penting**, dimana suasana tenang saat melakukan pembunuhan ialah keadaan kejiwaan pelaku, bukan suasana tergesa-gesa, amarah yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, dan sebagainya **yang sebenarnya dapat dilihat secara nyata dari bagaimana cara pelaku melakukan perbuatannya, apakah terburu-buru, membabi buta lalu pergi begitu saja, atau terstruktur dan terlihat sebenarnya sudah ada persiapan mental dan/atau tenaga sebelumnya**. Laden Merpaung juga telah mempertegas bahwa pembunuhan berencana mengharuskan pelakunya berada dalam keadaan pikiran yang tenang bahkan sesaat sebelum atau **saat melakukan perbuatannya** dan pelakunya sadar akan perbuatannya, yang dalam hal ini sekali lagi dapat dipahami jika kejiwaan dan perbuatan pelaku pada saat “mengeksekusi” korbannya (yang dilihat sebagai sisi objektif) secara tenang, dan terorganisir dapat menjadi suatu petunjuk bagi Hakim untuk menilai, jika sebenarnya perbuatan (sisi objektif) tersebut merupakan perwujudan



dari dalam diri pelaku (sisi subjektif yakni perencanaan dan rentang waktu) yang dapat terlihat sekalipun tidak diakui ataupun tidak terlihat secara nyata dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pembunuhan berencana juga dikenal istilah *dolus premeditatus* (berencana) yang di dalam praktik digunakan sekadar untuk mengeliminasi situasi-situasi psikis, seperti bertindak semata-mata karena dorongan emosi seketika, tetapi jika seseorang mempunyai sedikit waktu dan tidak menunjukkan emosi ekstrem secara nyata, adanya suatu pertimbangan yang dilakukan dengan tenang dapat diketahui keberadaannya, sekalipun ketenangan tersebut seringkali sifatnya sangat situasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diutarakan, Majelis Hakim pada akhirnya mengambil suatu kesimpulan jika dalam mempertimbangkan unsur berencana, Hakim harus mempertimbangkan secara komprehensif, tidak hanya mengacu pada 2 (dua) syarat berencana, yakni memutuskan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu, namun Hakim juga harus mempertimbangkan pelaksanaan kehendak yang dilaksanakan dengan tenang yang cenderung cukup sulit diketahui dari suatu tindak pidana apabila terjadi minim (sedikit) alat bukti dan/atau penyangkalan dari pelaku, namun, terkait dengan hal tersebut, Hukum sebenarnya tidak kehilangan kekuatannya untuk mengungkap keadilan, dimana ternyata untuk melihat suatu pembunuhan direncanakan atau tidak yang hanya memiliki sedikit alat bukti yang dapat menunjukkan gelagat atau perbuatan awal (unsur perencanaan) pelaku sebagaimana dalam perkara *a quo*, sisi perencanaan (sisi subjektif) sendiri dapat dilihat secara terbalik, yakni melihat perbuatan terlebih dahulu (sisi objektif) yang senyatanya dapat diketahui melalui alat bukti lain yang dapat memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim, baru kemudian berdasarkan hal tersebut dapat terlihat kehendak dari si pelaku (sisi subjektif) yang berfungsi sebagai petunjuk bagi Majelis Hakim guna mendapatkan suatu keyaninan, yang mana hal tersebut juga bersesuaian dengan teori klasik hukum pidana yang menyebutkan jika suatu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari niat/sikap batin (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*), dimana keduanya saling mendukung, saling sesuai dan tidak mungkin saling berlawanan, sehingga untuk mengetahui niat/sikap batin (*mens rea*) yang dapat disembunyikan oleh pelaku dapat diketahui secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbalik melalui perbuatan (*actus reus*) nya terlebih dahulu, baru kemudian dapat diungkap apa yang menjadi niat/sikap batin (*mens rea*) dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua, Korban EEN JUMIANTI putri Saksi JAINUL MUSDOPI yang merupakan mahasiswi Universitas Truonojoyo Madura pada Fakultas Pertanian Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan yang sudah menempuh studi sejak tahun 2022, setidaknya-tidaknya pada pertengahan tahun 2024 terlibat hubungan istimewa dengan Terdakwa yang merupakan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ibrohimi, yang pada akhirnya, berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 400.7/1708/433.102.1/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, diketahui jika Korban EEN JUMIANTI telah mengandung janin berusia sekitar 2-3 bulan, atau dalam hal ini, Korban EEN JUMIANTI mulai hamil sekira bulan September/Oktobre 2024, yang hampir/bertepatan dengan Korban EEN JUMIANTI yang mulai bekerja di Café Kopi Taman sebagaimana diterangkan oleh Saksi ADIMAS RIZQI SATRIATAMA, namun, atas hubungan tersebut, tidak ada satu orang pun yang tahu, karena berdasarkan keterangan Saksi IMAM WAHYUDI, Saksi MUSTOPA, Saksi MOEIS GIBRAN, dan Saksi (*A de charge*) UMAR FARUQ, Terdakwa merupakan orang yang agamis dan cukup berprestasi, sehingga tidak ada orang yang benar-benar menduga jika Terdakwa benar memiliki seorang pacar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim telah mendapatkan cukup petunjuk jika Terdakwa merupakan pribadi tertutup dan apabila ingin mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran Terdakwa, maka Majelis Hakim harus melihat dengan seksama perbuatan dari Terdakwa, baru kemudian apa yang ada dalam hati dan pikiran Terdakwa dapat digali kebenarannya. Hal tersebut adalah sebagaimana teori niat dan perbuatan yang Majelis Hakim telah jelaskan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga sampai dengan ketujuh, selama menjalani hubungan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, Korban EEN JUMIANTI dan Terdakwa sempat terlihat cek-cok di Café Kandang Kopi oleh Saksi (*A de charge*) UMAR FARUQ, yang pada akhirnya, hubungan antara Korban EEN JUMIANTI dan Terdakwa tidak berjalan manis karena pada

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 1 Desember 2024, sekira pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, bertempat di sebelah Timur tempat bekas pemotongan kayu (somil) yang beralamat di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa telah menghabisi nyawa Korban EEN JUMIANTI dengan cara yang apabila dihubungkan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Berita Acara Rekontruksi yakni: saat Terdakwa dan Korban EEN JUMIANTI yang sementara berboncengan dengan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu milik Korban EEN JUMIANTI dengan posisi Terdakwa menyetir dan Korban EEN JUMIANTI membonceng dan tengah melintas di jalan yang menurut Saksi ACHMAD KUZAIRI, S.H., Saksi (A de charge) ABD. ROKIM, dan Saksi (A de charge) SAFARI merupakan jalan utama yang menghubungkan Desa Lantek Timur dengan Desa Lantek Barat, Terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah tempat pemotongan kayu (somil) dan kemudian menghentikan laju sepeda motor hingga keduanya sempat turun, lalu Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis calok yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa dan membacokkan senjata jenis calok tersebut yang diarahkan ke arah leher-bahu sebelah kiri korban EEN JUMIANTI, yang mana kemudian berdasarkan keterangan Saksi NURMAN DENI FIRMANSYAH, S.H., Saksi MUHAMMAD GUFRON, Saksi ACHMAD KUZAIRI, S.H., Saksi NURUL HUDA yang menyatakan terdapat ceceran darah di jalan setapak menuju tempat pemotongan kayu (somil) dengan jarak sekira 1 - 3 m (satu sampai tiga meter), dihubungkan dengan luka-luka pada Korban EEN JUMIANTI pada hasil *Visum Et Repertum* No. 400.7/1708/433.102.1/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 dan tambahan keterangan dari Ahli dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M, maka dapat diketahui jika perbuatan Terdakwa tersebut masih berlanjut bukan hanya di 1 (satu) titik yang sama atau berpindah tempat walau tidak jauh, dan Terdakwa sempat mengayunkan calok ke arah sekitar kepala, leher, punggung kanan, tangan, bagian belakang kepala/leher/bahu hingga menyebabkan luka robek di luar maupun di dalam seperti robek pada paru kiri yang sebenarnya menurut keterangan dari Ahli dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M, korban seharusnya sudah meninggal dunia karena hal tersebut, namun Terdakwa kemudian tetap menggorok leher Korban EEN JUMIANTI dengan cara Terdakwa menjatuhkan badan Korban EEN JUMIANTI hingga dalam posisi terbaring dengan posisi miring ke arah

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Terdakwa sambil Terdakwa memegang kepala bawah sebelah dagu Korban EEN JUMIANTI dari belakang, kemudian Terdakwa mengiris caloknya secara berulang kali dari atas ke bawah leher Korban EEN JUMIANTI sampai pada akhirnya leher Korban EEN JUMIANTI hampir putus (pembuluh darah, kerongkongan, pita suara dan tulang leher putus), tetapi seolah belum selesai dengan hal tersebut, Terdakwa kembali menyeret tubuh korban EEN JUMIANTI ke tempat pemotongan kayu (somil) dan Terdakwa kembali ke sepeda motor untuk mengambil selimut dan sarung yang telah dibasahi dengan bensin kemudian membakar tubuh Korban EEN JUMIANTI yang akhirnya menghanguskan tubuh sebelah atas dan wajah Korban EEN JUMIANTI. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban EEN JUMIANTI akhirnya meninggal dunia, yang menurut *Visum Et Repertum* No. 400.7/1708/433.102.1/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. Edy Suharto, SpF.M, sebagai Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan, telah memeriksa seorang korban bernama Een Jumianti, sebab kematian korban adalah akibat pendarahan karena robeknya pembuluh nadi (arteri) dan pembuluh balik (vena) leher, kepala, punggung kiri, disertai terputusnya tenggorokan, kerongkongan, tulang leher dan robeknya paru-paru sebelah kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam. Menurut keterangan para Saksi yang ada pada tempat kejadian seperti Saksi NURMAN DENI FIRMANSYAH, S.H., Saksi MUHAMMAD GUFRON, Saksi ACHMAD KUZAIRI, S.H., Saksi NURUL HUDA, dan Saksi (A de charge) ABD. ROKIM, tempat pemotongan kayu (somil) tersebut gelap dan tidak ada penerangan, namun demikian, lokasinya tidak jauh dari jalan raya dan tempat pemotongan kayu (somil) tersebut masih dapat terlihat dari jalan raya. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa kembali ke sepeda motor meninggalkan tempat tersebut dan mengendarai sepeda motor milik korban EEN JUMIANTI keluar dari tempat pemotongan kayu tersebut lalu pergi ke rumah dan kemudian datang ke rumah Saksi MOEIS GIBRAN untuk bercerita jika Terdakwa telah membunuh Korban EEN JUMIANTI, yang kemudian Saksi MOEIS GIBRAN menelepon Saksi MUSTOPA yang merupakan kakak sepupu Terdakwa yang kemudian datang ke rumah kepala desa Lantek yang saat itu terdapat Saksi IMAM WAHYUDI dan Saksi

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



MUSTOPA kemudian menceritakan apa yang terjadi. Hingga akhirnya, kepala desa menjemput Terdakwa di rumah Saksi MOEIS GIBRAN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim setidaknya dapat menarik 2 (dua) variabel yakni: (1) Terdakwa sudah terlibat perselisihan dengan korban EEN JUMIANTI beberapa waktu sebelum kejadian perkara, (2) Terdakwa merupakan pribadi yang tertutup yang menyembunyikan segala hal dari kehidupan sosialnya karena Terdakwa sudah dilihat sebagai sosok yang agamis dan cukup berprestasi karena tergabung dalam beberapa organisasi dan kegiatan-kegiatan resmi, yang mana dari hal-hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan jika reputasi atau nama baik adalah segalanya (sisi yang dapat ditonjolkan dan ditawarkan) bagi Terdakwa yang waktu itu masih menyandang status Mahasiswa. Oleh karenanya, terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan jika ia khawatir akan ancaman korban EEN JUMIANTI yang akan “mencoreng” namanya baik di kampus atau dapat juga menyebar ke masyarakat karena Terdakwa sudah mulai sulit untuk dihubungi oleh korban EEN JUMIANTI dapat dipercayai oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim melihat perbuatan Terdakwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim juga cukup mendapat kesimpulan jika perbuatan Terdakwa dilakukan secara tersusun (sistematis), dimulai dengan pembawaan perlengkapan yang lengkap seperti calok yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban EEN JUMIANTI, kain-kain serta perlengkapan yang digunakan untuk membakar tubuh korban EEN JUMIANTI, hingga pada perbuatan Terdakwa yang dapat mengarahkan sepeda motor beserta korban EEN JUMIANTI ke tempat gelap dan sepi, kemudian mengeksekusi korban EEN JUMIANTI dengan rapi (yang menurut istilah Ahli Dr. RUSMILAWATI WINDARI, S.H., M.H., adalah tenang dalam artian tahu benar bagian tubuh mana yang disasar) seperti membacok terlebih dahulu baru kemudian menggorok leher sampai hampir putus yang tentunya dengan tujuan memastikan korban EEN JUMIANTI benar-benar meninggal dunia sampai kepada Terdakwa yang membakar bagian atas tubuh beserta wajah korban EEN JUMIANTI, yang apabila ditarik melalui pola pikir logis, hal tersebut tentunya dilakukan agar wajah korban EEN JUMIANTI tidak bisa dikenali oleh siapapun, serta Terdakwa



dapat menghilangkan bukti dan kemudian Terdakwa baru pergi dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyoroti perbuatan Terdakwa yang menggorok leher seseorang di pelukan/pangkuannya, yang seharusnya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang (orang pada umumnya) tanpa persiapan waktu dan mental yang cukup yang dapat memberikan ketenangan dan keteguhan hati pada saat melakukan perbuatan. Karena kembali lagi, dalam perkara *a quo*, yang dipotong lehernya adalah seorang manusia, bukan seekor hewan yang biasanya dipotong untuk keperluan diambil dagingnya. Adapun sepanjang persidangan, Terdakwa juga tidak menunjukkan ataupun memperlihatkan ciri ataupun laporan gangguan mental dari dokter kejiwaan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim lebih meyakini jika perbuatan Terdakwa tersebut tidak jadi begitu saja namun sudah terdapat persiapan mental dalam waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut Saksi MOEIS GIBRAN, Saksi MUSTOPA, Saksi (*A de charge*) UMAR FARUQ, Saksi (*A de charge*) SAFARI, Saksi (*A de charge*) ABD. ROKIM, Terdakwa memang sering membawa senjata tajam, namun lebih sering senjata tajam berupa pisau kecil, begitu pula dengan keterangan Saksi (*A de charge*) UMAR FARUQ yang menyatakan Terdakwa merupakan perokok, namun demikian Saksi MOEIS GIBRAN justru tidak pernah melihat Terdakwa merokok. Dengan segala keterangan para Saksi tersebut yang mengutarakan jika warga Bangkalan biasa membawa senjata tajam, dan korek api merupakan "barang sehari-hari" yang wajar apabila dibawa seseorang, maka Majelis Hakim berusaha diyakinkan apabila benda-benda seperti itu seharusnya tidak diposisikan sebagai barang-barang yang akan dipakai khusus (direncanakan) untuk membunuh seseorang karena memang wajar dibawa dan sekali lagi tidak "difungsikan/disiapkan khusus", namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pola pikir yang sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, senjata tajam, dalam bentuk apapun sudah dilarang dibawa ke tempat-tempat yang tidak seharusnya oleh Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, atau lebih dikenal dengan UU Senjata Tajam (sajam). Sehingga sudah



jelas, jika senjata tajam bukan benda yang wajar dibawa ke tempat umum. Bukan karena apa, namun sikap batin seseorang yang membawa senjata tajam, apalagi jenis calok, sudah dapat dipastikan jika jauh di dalam lubuk hatinya sudah ada keinginan untuk menghabisi seseorang, karena calok merupakan senjata yang cukup besar untuk dapat memutus bagian tubuh manusia (senjata penghabisan) bahkan bagi orang biasa (tidak terlatih), bukan seperti pisau kecil yang hanya menimbulkan luka tusuk atau luka robek di tangan orang biasa (tidak terlatih);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, unsur “rencana” merupakan sikap batin (*mens rea*) atau sisi subjektif dari si pelaku, sehingga hal utama yang terkandung didalamnya sebenarnya adalah “pemikirannya”, sedangkan alat-alat dan alur dapat berasal dari mana saja, termasuk hanya berasal dari barang-barang sehari-hari dan pola/kegiatan sehari-hari, sebagai contoh, seorang tukang daging yang terbiasa menggunakan pisau, dapat merencanakan pembunuhan pada salah satu pelanggannya dengan pisaunya tersebut, atau seorang petani, dapat merencanakan pembunuhan dengan cangkul atau aritnya. Begitu pula lokasi kejadian yang dipilih bisa jadi adalah pasar atau sekitar pasar atau sawah dimana sang korban sering terlihat atau bahkan ikut bersama sang tukang daging/petani. Berdasarkan kasus tersebut, maka dapat dimengerti jika alat dan situasi hanyalah penyerta dari pemikiran atau rencana sang pelaku, sehingga dalam hal ini, Majelis menyoroti apabila **alat dan suasana tidak perlu disiapkan secara khusus**, yang mana apabila hal tersebut ditelisik secara psikologis, maka alat dan suasana yang tidak diciptakan khusus tersebut juga dapat difungsikan sebagai sarana “pengecoh” bagi korban, sehingga “korban” tidak akan sadar dengan apa yang akan segera terjadi kepadanya, dan pelaku bisa lebih leluasa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat pula menyatakan jika korban EEN JUMIANTI adalah pihak yang ingin mengugurkan kandungan dan Terdakwa adalah pihak yang justru ingin bertanggung jawab, kemudian pada akhirnya atas desakan korban EEN JUMIANTI, Terdakwa menyarankan agar korban EEN JUMIANTI dapat dipijit penggugur kandungan, dimana tujuan Terdakwa melewati jalan utama yang menghubungkan Desa Lantek Timur dengan Desa Lantek Barat



tersebut adalah untuk menuju tukang pijit dengan tujuan menggugurkan kandungan. Hal tersebut sebenarnya sempat menjadikan keterangan Saksi ADIMAS RIZQI SATRIATAMA yang menyatakan korban EEN JUMIANTI memang pamit pada sore hari kejadian untuk menemui ibu-ibu di tanah merah seolah menjadi patut diperhitungkan, namun, Terdakwa sendiri ternyata selama persidangan tidak bisa memastikan dan menunjukkan jika benar ada tukang pijit penggugur bayi tersebut, dimana apabila melihat dari latar belakang korban EEN JUMIANTI yang merupakan warga Tulungagung, dan bukan warga Bangkalan seperti Terdakwa, tentunya tidak akan mengerti kondisi di Bangkalan, dan korban EEN JUMIANTI tentunya akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa terkait lokasi-lokasi di Bangkalan, terlepas itu benar atau tidak. Oleh karenanya, mengenai cerita tentang niat pengguguran oleh korban EEN JUMIANTI dan adanya pijat penggugur bayi tersebut, pada dasarnya dapat dipahami hanya diterangkan oleh Terdakwa sendiri tanpa ada alat bukti lainnya, termasuk pula dengan keinginan bertanggungjawab Terdakwa terhadap korban EEN JUMIANTI yang bahkan untuk sekedar status saja, tidak ada orang yang tahu jika Terdakwa berpacaran, apalagi niat konkrit Terdakwa tentang pertanggungjawaban tersebut yang sempat disaksikan oleh orang lain, sehingga terkait dengan hal tersebut, minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP juga tidak dapat terpenuhi yang kemudian dapat meyakinkan Majelis Hakim. Keraguan Majelis Hakim juga semakin tergambar setelah mendengar keterangan Saksi (A de charge) UMAR FARUQ, dan Saksi (A de charge) SAFARI yang menyatakan jika memang ada tukang pijit di Lantek, tapi tukang pijit tersebut adalah tukang pijit bayi dan para Saksi tidak tahu jika tukang pijit tersebut dapat menggugurkan bayi. Para Saksi lebih lanjut menerangkan, adapun jam praktik tukang pijit tersebut memang 24 (dua puluh empat) jam karena praktik di rumah, namun apabila terlalu malam, tentunya justru akan sulit untuk mendapat pelayanan. Oleh karenanya, dalih-dalih Terdakwa tersebut tidak dapat cukup dibuktikan dan kemudian dapat meyakinkan Majelis Hakim (*vide* Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa memang terlalu tersusun (sistematis), dan perbuatan objektif (*actus reus*) Terdakwa yang membacok, menggorok leher, menyeret, hingga membakar tidak



mungkin dapat terjadi jika tidak didasari oleh ketenangan batin dan rencana yang sudah tersusun sebelumnya. Sehingga, dalam hal ini, syarat objektif dari pembunuhan berencana yakni melakukan perbuatan secara tenang dapat terpenuhi. Oleh karena itu, sesuai dengan teori pembuktian terbalik syarat-syarat pembunuhan berencana sebagaimana telah diuraikan dalam awal pembahasan unsur ini, maka syarat “Memutuskan kehendak dengan tenang”, dan “Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak” sebagai sisi subjektif, dapat langsung dikatakan terpenuhi. Terdakwa boleh saja mengatakan jika ada cekcok di jalan, dan kemudian Terdakwa baru merasa emosi serta ingin menghilangkan nyawa korban EEN JUMIANTI, namun demikian, hal tersebut juga hanya berasal dari keterangan Terdakwa yang sepanjang persidangan diberikan hak ingkar (boleh menceritakan hal yang tidak sebenarnya), dan ternyata apabila dicocokkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim lebih meyakini jika perbuatan tersebut tidaklah benar adanya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan jika, sangkalan atau bantahan Terdakwa tidaklah dapat dibuktikan di persidangan, dan Majelis Hakim lebih cukup mendapat alat bukti dan keyakinan jika Terdakwa “dengan sengaja” atau dalam hal ini Terdakwa menghendaki (*willens*) untuk “merampas nyawa” korban EEN JUMIANTI, dan Terdakwa tentunya mengetahui (*wettens*) karena memang perbuatan membacok sampai menggorok leher ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban EEN JUMIANTI, yang mana dalam melakukan perbuatannya tersebut, dilaksanakan dalam suasana tenang yang apabila ditelisik mundur, maka tentunya sudah ada keputusan kehendak untuk menghilangkan nyawa korban EEN JUMIANTI tersebut dimulai dari adanya cek-cok antara Terdakwa dan korban EEN JUMIANTI yang Majelis Hakim dapat mendapatkan suatu petunjuk jika hal tersebut merupakan konflik yang berkepanjangan karena kemudian ada ancaman-ancaman dari korban EEN JUMIANTI yang membuat Terdakwa takut/gelisah, hingga kemudian pembawaan calok (senjata penghabisan), korek api, kain-kain, dan penentuan jalan serta lokasi dalam kurun waktu tertentu, dimana sebenarnya, Terdakwa dapat saja mencabut kehendaknya dan tidak memenuhi segala elemen tersebut, namun Terdakwa tidak melakukannya, dan pada akhirnya seluruh peristiwa sebagaimana tersebut di atas terjadi. Adapun memang



Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya tidak lama setelah peristiwa terjadi kepada Saksi MOEIS GIBRAN yang kemudian bermuara kepada perkara ini yang menjadi lebih cepat terungkap, namun hal tersebut bukan merupakan anasir (bagian dari unsur/syarat) yang harus ikut dipertimbangkan bersama unsur pokok suatu tindak pidana pembunuhan berencana khususnya dalam unsur Pasal ini, dan hal tersebut hanya dapat dipahami sebagai sikap batin yang dapat dipergunakan dalam alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yang akan dipertimbangkan nantinya dalam penentuan lama pemidanaan kepada diri Terdakwa. Begitu pula, klausul tersebut tidak serta merta menjadikan unsur/syarat pembunuhan yang direncanakan menjadi batal atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, “Pembunuhan berencana”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana tuntutan primair penuntut umum;
2. Surat tuntutan penuntut umum tidak obyektif dengan mengabaikan hal-hal yang meringankan terdakwa;
3. Bahwa terkait dengan tuntutan hukuman mati oleh penuntut umum adalah tuntutan yang tidak obyektif dan dapat menimbulkan disparitas keadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan angka 1 telah dipertimbangkan secara lengkap dan menyeluruh dalam uraian unsur-unsur Pasal 340 KUHPidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan



meyakinkan dilanggar oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sehingga untuk singkat dan jelasnya putusan ini, Majelis Hakim tidak akan mengulangi pertimbangan tersebut dan langsung menyatakan jika materi pembelaan ini tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan angka 2 dan 3 Penasihat Hukum tersebut serta Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan jenis hukuman (pidana) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa beserta alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman mati, sedangkan Penasihat Hukum dan Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman. Terhadap kedua hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum memiliki 3 (tiga) tujuan pokok yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dimana dalam suatu putusan yang ideal, keadilan yang harus dicapai adalah:

1. Keadilan Moral (*Moral Justice*) adalah suatu keadilan yang berasal dari moralitas, yang mana Moralitas merupakan standar baik dan buruk yang berasal dari berbagai sumber seperti nilai, norma hingga aturan agama yang pada pokoknya menyangkut hati nurani dan ketenangan batin serta pikiran (rohani);
2. Keadilan Hukum (*Legal Justice*) adalah keadilan yang berdasarkan peraturan yang berlaku dan dari putusan pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk formal;
3. Keadilan Sosial (*Social Justice*) adalah keadilan yang berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang apabila dikaitkan dengan putusan hakim, maka putusan tersebut hendaknya memberikan manfaat bagi masyarakat;

Sedangkan mengenai kepastian, merupakan sesuatu hal yang sudah tidak dapat dihindari dalam hukum pidana yang berkaitan dengan Azas Legalitas. Seseorang baru dapat dijatuhi hukuman apabila ada peraturan yang mengaturnya, yang lebih khusus dalam suatu putusan, kepastian ini tergambar dari dasar aturan hukum yang ada, dan dari putusan tersebut menjadi suatu kepastian tentang apa yang harus dijalani oleh Terdakwa atas segala yang telah ia perbuat. Kemudian mengenai kemanfaatan, khusus dalam putusan, dapat ditinjau dari 3 (tiga) sisi pula yakni manfaat kepada pelaku, korban, dan masyarakat, yang mana kriteria penilaiannya berbeda-beda, namun tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprinsip pada fungsi-fungsi hukum yang melekat pada suatu putusan, seperti hukum sebagai sarana pembelajaran, sarana penyeimbang, sarana kontrol sosial, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari sisi pribadi Terdakwa, Terdakwa dikenal sebagai pihak yang agamis, dan tentunya diharapkan dapat membawa perubahan pada Kabupaten Bangkalan pada umumnya, sehingga tiada satu orangpun yang menyangka jika Terdakwa melakukan perbuatan seperti berhubungan badan diluar ikatan perkawinan dan membunuh “kekasih” serta anak yang dikandung “kekasihnya” tersebut. Hal tersebut menurut Majelis Hakim, merupakan bentuk penghianatan nyata kepada Allah SWT (Tuhan yang Maha Esa), dan kepada manusia lain, terutama kepada korban EEN JUMIANTI, dimana kepercayaan dan tindakan korban yang telah menyerahkan dan mempercayakan segalanya kepada Terdakwa justru dibalas dengan penghilangan nyawa. Perbuatan Terdakwa tersebut, secara nyata telah menciderai Keadilan Moral (*Moral Justice*) yang mengguncang nilai, norma serta aturan-aturan agama yang ada, sehingga terkait hal tersebut, Majelis Hakim tentunya dituntut memberikan standar tentang apa yang sepatutnya diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menilik kepada Keadilan Hukum (*Legal Justice*) yang dalam perkara ini menyangkut hak hidup, dalam Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia/*Universal Declaration of Human Rights*) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/*United Nations*) merumuskan jika setiap orang mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan dan keselamatannya, begitu pula dalam Pasal 6 ICCPR (*International Covenant Civil and Political Rights*) yang merupakan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditujukan untuk menghormati hak-hak sipil dan politik individu, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR tersebut dinyatakan jika, “Setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas hak kehidupannya”. Sementara itu, di Indonesia sendiri, perlindungan tentang hak hidup juga diatur dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Begitu pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana melalui beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan tentang adanya Hak Untuk Hidup, seperti halnya dalam Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 53 Ayat (1);

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Menimbang, bahwa dalam instrumen-instrumen hukum tersebut mengatur hak pada tiap-tiap individu, lalu, bagaimana jika terdapat persinggungan atau perselisihan terhadap 2 (dua) hak individu seperti yang terjadi dalam suatu tindak pidana, dimana dalam suatu tindak pidana, pada umumnya terdapat 2 (dua) sampai 3 (tiga) sisi pihak yakni pelaku dan korban serta masyarakat pada umumnya, yang mana dalam kasus pembunuhan seperti perkara *a quo* setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) pihak yang terlibat yakni pelaku dan korban, yang dapat dipahami jika pelaku telah melanggar (dalam hal ini merampas) hak untuk hidup dari korban dan anak yang dikandungnya yang merupakan hak yang sebenarnya tidak dapat dilanggar (*non derogable rights*), namun kemudian, apabila pelaku berpegang atau berharap dilindungi oleh hak untuk hidup yang tidak dapat dilanggar (*non derogable rights*) miliknya atas perbuatannya sehingga dapat menghindari pidana mati, lantas bagaimana keadilan kepada korban dan anak yang dikandungnya yang telah semena-mena dirampas hak untuk hidupnya (dalam hal ini menyinggung fungsi hukum dalam putusan sebagai sarana penyeimbang);

Menimbang, bahwa pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri terhadap hukuman mati memang cukup berbeda-beda dan masih menjadi pro kontra hingga sekarang, namun apabila Majelis Hakim sebagai pengadil (*juris*) menghubungkannya dengan adanya 2 (dua) hak antara pelaku dan korban, maka ada Hak Asasi (Hak untuk hidup) yang juga harus dilindungi dari sisi korban dan dalam perkara *a quo* juga anak yang ada dalam kandungannya. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian dalam menginterpretasikan rumusan Pasal 3 DUHAM, tidak bisa melepaskan diri dari ketentuan dalam Pasal 5 DUHAM PBB yang merumuskan, "Tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan atau cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan". Lebih lanjut, ICCPR memandang bahwa hukuman mati merupakan suatu pengecualian atas hak untuk hidup, dimana dalam Pasal 6 ICCPR mengizinkan dijatuhkannya hukuman mati bagi seorang pelaku kejahatan meski dengan pembatasan tertentu. Pembatasan dimaksud adalah:

1. Suatu penetapan akan hukuman mati tidak menghalangi penundaan atau mencegah adanya abolisi terhadap hukuman mati oleh negara;
2. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius;
3. **Penjatuhan hukuman mati harus sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat perbuatan kejahatan dilakukan;**

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penjatuan hukuman harus tidak bertentangan dengan ketentuan lain dalam kovenan atau konvensi tentang Pemusnahan suku Bangsa/Genosida
5. Hanya dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang kompeten;
6. **Tidak ditetapkan pada anak dibawah 18 tahun atau wanita yang sedang hamil;**
7. Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk mendapat pengampunan atau peringanan hukuman atau dapat diberi amnesti sekalipun tanpa pengupayaannya.

Menimbang, bahwa di Indonesia sendiri, hukuman mati baik dalam KUHP yang saat ini masih berlaku sampai kepada KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang akan berlaku pada tahun 2026 ternyata masih dipertahankan, namun dianggap sebagai *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) dengan tata cara pelaksanaan khusus yakni dalam penjatuhannya yang memberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati untuk merubah sikap sehingga hakim pengawas memiliki alasan untuk mengubah jenis pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyadari jika hak hidup adalah hak tertinggi, namun Majelis Hakim sebagai pengadil (*juris*), dituntut agar dapat menyetarakan antara hak hidup bagi pelaku, korban, dan anak dalam kandungan korban dan tidak boleh diistimewakan salah satunya, yang mana apabila hak hidup terhadap korban dan anak yang dikandungnya dapat direnggut oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim juga dapat menjatuhkan hal serupa kepada Terdakwa karena peraturan yang berlaku di Indonesia memang masih mengakomodir hal tersebut. Keputusan Majelis Hakim juga didasari oleh dampak perbuatan Terdakwa sendiri yang menghilangkan 2 (dua) nyawa sekaligus, yang bahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 53 Ayat (1) dinyatakan, "Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup", yang bahkan pula dalam ICCPR sebagaimana tersebut di atas, pengadilan dengan tegas juga dilarang untuk menjatuhkan hukuman mati kepada perempuan yang tengah hamil, namun demikian, hal tersebut justru dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal, ini Majelis Hakim memandang jika Terdakwa telah melakukan perbuatan yang benar-benar melampaui batas kemanusiaan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat jika hukuman mati dapat dijatuhkan kepada Terdakwa karena memang terdapat aturan untuk itu dan terdapat cukup alasan, namun demikian, kesimpulan terhadap hal tersebut

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru akan ditetapkan setelah mempertimbangkan hal-hal lain yang akan dipertimbangkan di bawah ini dengan seksama;

Menimbang, bahwa penduduk Indonesia, melalui Pancasila, mengakui jika nilai pertama yang hidup bersama nafas penduduk Indonesia adalah nilai keagamaan (ketuhanan yang maha esa), begitu pula dengan penduduk Kabupaten Bangkalan hidup dengan motto/slogan, "**Bangkalan Kota Dzikir dan Kota Sholawat**", yang dalam hal ini penduduk Kabupaten Bangkalan menjunjung tinggi nilai-nilai islami, sehingga mayoritas penduduk Kabupaten Bangkalan tidak akan dapat menerima perbuatan-perbuatan yang dirasa melanggar nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan dan sosial. Terlebih apabila pelaku merupakan sosok yang terkenal taat beragama dan diharapkan dapat membawa perubahan positif, namun ternyata melakukan perbuatan yang di luar batas bayangan orang-orang yang pada umumnya dikonotasikan "keji", maka masyarakat akan bereaksi keras terhadap hal tersebut, yang mana Majelis Hakim memahami, jika hal tersebut dilandasi rasa cemas dan kekhawatiran apabila hal tersebut dapat terjadi lagi, dan masyarakat berharap, dengan Putusan Hakim, dapat memberikan contoh kepada khalayak luas agar tidak melakukan hal yang sama (fungsi putusan sebagai sarana preventif). Dari segi keluarga korban, juga dapat diketahui jika perbuatan Terdakwa menyebabkan orang tua korban EEN JUMIANTI pun merasakan duka yang sangat mendalam, mengingat korban EEN JUMIANTI adalah anak tunggal yang tentunya menjadi harapan dan kebanggaan keluarga, namun kini keluarga korban EEN JUMIANTI harus menerima kenyataan pahit jika putri tunggalnya telah tiada dan garis keturunan dari orang tua korban EEN JUMIANTI dapat dikatakan terputus. Dengan demikian, keluarga dan masyarakat tentunya berharap agar Hakim dapat memberikan putusan yang setimpal atas perbuatan Terdakwa dan diharapkan menjadi tonggak keadilan sosial (*social justice*) sekaligus manfaat bagi keluarga (yang secara langsung menjadi korban) dan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pembelaannya menggaris bawahi tentang adanya sisi yang meringankan dari Terdakwa yakni Terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat tindak pidana apapun, Terdakwa menyesali perbuatannya dan langsung mengakui seluruh perbuatannya di hadapan Saksi MOEIS GIBRAN sehingga seolah membuat seluruh perkara ini dapat segera terungkap, serta Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan panjang. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika, usia korban EEN JUMIANTI juga masih tergolong muda, sehingga seharusnya masih

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kesempatan yang sama panjangnya dengan Terdakwa, begitu pula anak yang berada dalam kandungannya. Fakta jika Terdakwa sedari awal tahu jika korban EEN JUMIANTI merupakan anak tunggal, namun tetap melakukan perbuatannya, juga sangat membuat Majelis Hakim cukup tergoncang. Adapun memang Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya dan mengaku sangat menyesal yang dapat menjadi beberapa kategori non yuridis yang “dapat” meringankan pidana bagi Terdakwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, namun hal tersebut tentunya tidak dapat diterapkan kepada setiap tindak pidana, terlebih terhadap tindak pidana dalam perkara *a quo* yang dampaknya sangat-sangat luas dan bersifat hampir tidak dapat dipulihkan, dimana sudah menjadi fakta umum (*notoir feiten*) jika nyawa yang hilang tidak dapat dikembalikan, sehingga sebuah pengakuan dan penyesalan dapat dikatakan tidak sebanding dengan hilangnya 2 (dua) nyawa tersebut. Dengan seluruh hal tersebut, maka, Majelis Hakim masih mengakui jika penyesalan dan pengakuan Terdakwa itu memang ada dan menjadi salah satu faktor mudahnya terungkapnya perkara ini, namun, oleh karena korban EEN JUMIANTI dibakar di lokasi kejadian pada waktu malam hari, sehingga keberadaannya sebenarnya dapat diketahui oleh siapapun yang melintas (sebagaimana para Saksi yang ada di lokasi kejadian terangkan), begitu pula dengan masifnya sosial media sekarang, maka perbuatan Terdakwa dapat diketahui dengan cepat, bahkan dengan ada atau tidaknya pengakuan Terdakwa. Dengan demikian, pengakuan Terdakwa pada dasarnya bukan variabel mutlak yang dapat membuat dapat terungkapnya kasus ini. Selain hal tersebut, Majelis Hakim juga mengakui jika usia Terdakwa memang masih muda, dan Terdakwa memang belum pernah dihukum sebelumnya, namun, Majelis Hakim memandang, jika hal-hal non yuridis tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan setelah mengingat dan memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta akibat yang kemudian ditimbulkan yang tidak hanya menyangkut soal dampak privat (pelaku dan korban), namun sudah menuju kepada dampak publik (keluarga korban dan masyarakat);

Menimbang, bahwa terdapat pula kekhawatiran mengenai disparitas keadilan atas suatu hukuman di Kabupaten Bangkalan oleh Penasihat Umum Terdakwa, tetapi perlu dipahami jika setiap kasus bersifat khusus, dan tidak bisa digeneralisir, baik pada setiap kasus posisi, kondisi, dan fakta yang terungkap yang kemudian membentuk suatu pertimbangan hukum yang pada akhirnya menuntun Majelis Hakim untuk mengambil suatu keputusan yang tentunya didasarkan seperti kepada berat ringannya derajat perbuatan

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akibat apa yang ditimbulkan oleh Terdakwa, dan segala faktor-faktor lain yang telah Majelis Hakim utarakan tersebut di atas. Sehingga kemudian, dengan kekhususan itu, Majelis Hakim menilai jika hukum dapat menjadi sarana penyeimbang, dan pemulih yang tentunya tidak dapat disamaratakan pada satu atau dua perkara saja;

Menimbang, bahwa bahkan untuk negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon/common law* sekalipun yang menganut asas "*The Binding Force of Precedent*" (Asas Preseden) yang bertalian dengan teori *Stare Decisis Et Queita Nonmovere* (putusan pengadilan saat ini untuk kasus yang sama, harus memutuskan sama seperti yang pernah diputus di masa lalu), terhadap hal tersebut Hakim dapat menyimpangi dari putusan Hakim sebelumnya terhadap kasus yang sama tersebut, sepanjang dengan menyebutkan alasan yang jelas dan logis (*Legal Reasoning* maupun *ratio divedendi*);

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang dengan ruang lingkup tidak utuh, satu perkara/kasus dapat saja memiliki satu atau lebih variabel yang identik atau serupa satu dengan lainnya, akan tetapi apabila dilihat dari sudut pandang besar, komprehensif dan menyeluruh ada variabel lainnya yang secara kuantitas jauh lebih banyak sebagai pembedanya, karena sejatinya satu perkara/kasus tiadalah persis sama dan serupa dengan lainnya karena masing-masing memiliki latar belakang serta karakteristiknya tersendiri, yang untuk menilai derajat berat-ringannya perbuatan tersebut salah satu cerminannya dapat dilihat dari sudut pandang penuntut umum sebagai perwakilan negara melalui substansi surat tuntutan di masing-masing perkaranya, sehingga terhadap hal tersebut bagi Majelis Hakim juga memperhatikan postulat *dissimilium dissimilis est ratio* (terhadap perkara dengan alasan dan kondisi yang berbeda, penerapan hukumnya pun berbeda);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim kemudian berkesimpulan jika materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Permohonan Terdakwa tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sisi "keadilan", "kepastian" dan "kemanfaatan" bagi hukum, korban, keluarga (yang secara langsung menjadi korban) dan masyarakat dalam tujuan hukum serta pembelaan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan sebagaimana disebutkan di atas, sehingga kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apa manfaat yang akan diperoleh Terdakwa apabila Terdakwa akan dijatuhi hukuman terberat

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 340 KUHPidana yakni hukuman mati sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak serta merta hanya didasarkan kepada putusan hakim yang telah bekekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), namun juga didasarkan setelah adanya upaya hukum grasi yakni pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana berupa pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (tahun) kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan perubahannya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi beserta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 107/PUU-XIII/2015, yang mana tentunya dalam jangka waktu tersebut, dapat mengubah orang menjadi sebaik-baiknya orang, karena tiada yang lebih menakutkan bagi seseorang selain daripada kematian. Lebih lanjut, apabila dilakukan Penafsiran futuristik atau penafsiran antisipatif, yakni metode penafsiran hukum yang mengacu pada rancangan undang-undang (RUU) atau peraturan perundang-undangan yang belum berlaku tetapi telah mendapat persetujuan bersama yakni KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), penerapan masa percobaan dalam hukuman mati yang terdapat dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan upaya atau langkah untuk melindungi hak untuk hidup, yang menjadi inti dari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Langkah tersebut tertuang dalam Pasal 100 KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dikenal sebagai masa percobaan selama 10 (sepuluh tahun) dimulai dari 1 (satu) hari setelah putusan bekekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) yang apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji dapat mengubah putusan pidana matinya menjadi pidana seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dengan adanya masa percobaan tersebut, hukuman mati tidak dapat langsung dilaksanakan, melainkan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berubah, bahkan untuk hukuman dapat dinilai kembali apakah hukuman tersebut masih relevan atau adil bagi terpidana mati. Masa percobaan juga memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri dan mengajukan grasi atau amnesti. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa setiap rehabilitasi sesuai dengan salah

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN BkI



satu tujuan pemidanaan itu sendiri yang dalam hal ini, meskipun masih ada hukuman mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia, namun kerangka hukum dan pelaksanaannya mengarah pada praktik yang progresif dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemberlakuan masa percobaan bagi terpidana hukuman mati ini menjadi bagian penting yang mencerminkan upaya Indonesia dalam menyeimbangkan penegakan hukum secara tegas, namun tetap memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini oleh Majelis Hakim dipandang sebagai kemajuan dalam sistem hukum Indonesia yang semakin peka terhadap isu-isu hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup yang tentunya tidak menciderai rasa keadilan pada korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai kepada kesimpulannya jika, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan berkeyakinan jika pemidanaan yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana mati. Adapun keputusan Majelis Hakim ini didasari oleh fakta dan hukum sebagaimana telah tersebut di atas, serta bukan berdasarkan tekanan ataupun rasa keberpihakan kepada siapapun. Pada akhirnya, Majelis Hakim mengutip suatu adagium hukum yakni, "*Lex semper dabit remedium*", yang artinya hukum akan selalu memberikan obat (solusi). Melalui hukuman ini, diharapkan memberikan obat bagi Terdakwa, keluarga korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa perlu diketahui jika melalui pemidanaan yang akan dijatuhkan tersebut, Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) melalui Majelis Hakim sebenarnya masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk lebih mendekatkan diri dan bertaubat kepada Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) selama nantinya menunggu dilaksanakannya pemidanaan (eksekusi) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut. Bahkan sebenarnya, penjatuhan pidana mati tidak semata-mata hanya dipaksakan secara sepihak dan terkesan sebagai putusan yang amat kejam, karena dalam putusan tersebut, Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengubah jenis pidananya, dimana dalam waktu menunggu kepastian hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa melalui putusan bekekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) hingga kepada pelaksanaan putusan (eksekusi), Terdakwa dapat benar-benar berubah. Adapun jika Terdakwa memang benar-benar menyesali perbuatannya, jenis pemidanaan ini adalah jenis pemidanaan yang dipandang oleh Majelis Hakim paling tepat bagi Terdakwa, agar Terdakwa dapat benar-benar meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampunan kepada Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) dan kemudian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, benar-benar kembali kepada fitrah orang yang beriman dan beragama, berguna bagi nusa dan bangsa serta dapat bermanfaat dalam menghabiskan sisa umurnya terlepas pada hukuman apapun yang pada akhirnya harus dijalani oleh Terdakwa. Terhadap putusan ini, Majelis Hakim juga menilai jika Terdakwa telah mendapatkan pengadilannya di dunia, dan kelak pengadilannya di akhirat dapat memperoleh kebijaksanaan lebih dari Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP VIVO Y12s warna biru kehitaman dengan nomor 081268204056 serta nomor imei 1 865451057336470 dan imei 2 865451057336462, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tanpa nopol noka MH1JM3135LK784701 nosin JM31E3779665 dan terdapat bercak darah pada kempol sebelah kiri dari seseorang yang bernama MUSTOPA, merupakan barang-barang milik korban EEN JUMIANTI, sehingga sepatutnya dikembalikan kepada saksi JANUL MUSDOPI (selaku orang tua korban EEN JUMIANTI);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sebuah gagang senjata tajam terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali rafia warna hitam dan terdapat bercak darah, Sebuah korek api gas warna biru, Sepotong sweater warna hijau kombinasi putih bekas terbakar, Sepotong pakaian dalam Buste Houdier (BH) warna pink bekas terbakar milik korban EEN JUMIANTI, Sepotong celana panjang jeans warna biru merk LEE COOPER, Sepotong celana pendek warna biru merk QUICKSILVER, dan Sebuah helm merk INK warna merah muda, merupakan barang-barang yang digunakan melakukan kejahatan dan ada pada lokasi kejadian, yang menurut Majelis Hakim keberadaannya tidak patut untuk dipertahankan lagi, sehingga sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis calok terbuat dari besi warna putih tanpa gagang dengan selontong terbuat dari paralon di cat warna keemasan, merupakan barang bukti yang

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menghilangkan nyawa korban EEN JUMIANTI, dan oleh karena calok merupakan barang yang terbuat dari besi yang sulit untuk dimusnahkan, serta membahayakan jika dikembalikan kepada pemiliknya dan/atau masih berbentuk tajam sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, barang bukti tersebut sepatutnya dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP Realme C55 warna hitam dengan nomor 085954745979 serta nomor imei 1 863218061836593 dan imei 2 863218061836585 merupakan barang milik Terdakwa, yang tentunya erat kaitannya dengan korban EEN JUMIANTI, dan oleh karena selama persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan jika barang bukti tersebut patut untuk dipertahankan karena memiliki nilai-nilai lain yang patut untuk dipertahankan bagi sisi Terdakwa serta dihubungkan dengan pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yakni berupa pidana mati, maka barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan untuk negara tersebut sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) keping CD-RW berisikan beberapa rekaman CCTV di Indomaret Ds. Dumajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan merupakan 1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara ini, sehingga sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan bentuk penghianatan nyata kepada Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa), keluarganya sendiri yang telah memberikan penghidupan dan pendidikan yang cukup, korban EEN JUMIANTI serta keluarga, dan seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa yang membacok, menggorok leher hingga hampir putus kemudian membakar korban EEN JUMIANTI yang juga tengah mengandung anak Terdakwa sudah benar-benar menciderai nilai-nilai kemanusiaan dan melukai prinsip hidup masyarakat Kabupaten Bangkalan yang menjunjung tinggi norma sosial dan nilai-nilai agama;
- Perbuatan terdakwa telah merenggut satu-satunya anak Saksi JANUL MUSDOPI beserta istri, yang tentunya masih muda, masih memiliki masa depan panjang, menjadi penerus garis keturunan, dan menjadi harapan keluarga, yang mana luka pada keluarga korban tersebut tidak akan mudah sembuh;

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya merenggut nyawa korban EEN JUMIANTI, namun juga anak yang sedang dikandungnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga Kabupaten Bangkalan;
- Perbuatan Terdakwa memberikan preseden buruk terhadap status Mahasiswa dan sosok yang taat beragama;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana mati, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka biaya perkara akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. MAULIDI AL IZHAQ BIN UMAR FARUK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana mati**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit HP VIVO Y12s warna biru kehitaman dengan nomor 081268204056 serta nomor imei 1 865451057336470 dan imei 2 865451057336462;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tanpa nopol noka MH1JM3135LK784701 nosin JM31E3779665 dan terdapat bercak darah pada kempol sebelah kiri dari seseorang yang bernama MUSTOPA;

Dikembalikan Kepada Saksi JANUL MUSDOPI (Selaku Orang Tua Korban EEN JUMIANTI);

- Sebuah gagang senjata tajam terbuat dari kayu warna coklat terdapat tali rafia warna hitam dan terdapat bercak darah;
- Sebuah korek api gas warna biru;
- Sepotong sweater warna hijau kombinasi putih bekas terbakar;

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepotong pakaian dalam Buste Houder (BH) warna pink bekas terbakar milik korban EEN JUMIANTI;
- Sepotong celana panjang jeans warna biru merk LEE COOPER;
- Sepotong celana pendek warna biru merk QUICKSILVER;
- Sebuah helm merk INK warna merah muda;

Dimusnahkan;

- Sebilah senjata tajam jenis calok terbuat dari besi warna putih tanpa gagang dengan selontong terbuat dari paralon di cat warna keemasan;

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (Satu) unit HP Realme C55 warna hitam dengan nomor 085954745979 serta nomor imei 1 863218061836593 dan imei 2 863218061836585;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) keping CD-RW berisikan beberapa rekaman CCTV di Indomaret Ds. Dumajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., Benny Haninta Surya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sru Handaru, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Ttd/.

Benny Haninta Surya, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd/.

Sru Handaru, S.H.

Halaman 92 dari 92 Putusan Nomor 52/Pid.B/2025/PN Bkl